

የተሻሻለው የጋምቤላ ሕዝቦች
ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት
ሕገ መንግስት

1995



የጋምቤላ ሕዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት

[illegible]

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 26

በ1995 ዓ/ም የተሻሻለው የጋምቤላ ሕዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት

ሕገ-መንግሥት ማጽደቂያ አዋጅ

በክልሉ ነዋሪ ሕዝብ በሰፊውና በዝርዝር ተመክሮበት እስከ አሁን በሥራ ላይ የቆየውን ሕገ-መንግሥት አሁን በተጨማሪ እየታየ ያለው አጠቃላይ ሁኔታ የክልል መንግሥት አካላትን የሥልጣን ክፍፍልና ተጠያቂነት በግልፅ በሚያሳይ መልኩ ማሻሻሉ ተገቢ ሆኖ በመገኘቱ በሥራ ላይ ያለው የጋምቤላ ሕዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ሕገ መንግሥት አንቀጽ 100 መሠረት ይህ የተሻሻለው የ1994 ዓ.ም የክልሉ ሕገ መንግሥት ማጽደቂያ አዋጅ ታወጟል፡፡

1. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ የተሻሻለው የ1995 ዓ.ም የጋምቤላ ሕዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ማጽደቂያ አዋጅ ቁጥር 27/1995 ዓ.ም ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

2. በ1995 ዓ/ም የተሻሻለው የ1995 ዓ.ም ሕገ መንግሥት ስለመጽደቁ

በአዋጅ ቁጥር 2/1988 የፀደቀው የክልሉ ሕገ መንግሥት ደንጋጌዎች ይዘትና አቀማመጥ በስፋት ከታየ በኋላ በ1995 ዓ.ም ተብሎ ተሻሽሎ የወጣው የጋምቤላ ሕዝቦች ክልላዊ መንግሥት ሕገ መንግሥት በዚህ አዋጅ ፀደቋል፡፡

3. ስለ ነባር ሕጎች ተፈጻሚነት

በሥራ ላይ ያለ ማንኛውም ነባር ሕግ አተሻሽሎ ሕገ መንግሥት ወር አስከልተቀረነ ድረስ ተፈጻሚነት ይኖረዋል፡፡

4. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ የተሻሻለው ሕገ መንግሥት አዘፈ ታሪክ 9 ቀን 1995 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

ጋምቤላ ታሪክ 9 ቀን 1995 ዓ.ም

አኤሎ ገሩሎ

የጋምቤላ ሕዝቦች ክልል ፕሬዚዳንት

የተሻሻለው የ1995 ዓ/ም የጋምቤላ ሕዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት

ሕገ-መንግሥት

መግቢያ

እኛ የጋምቤላ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በሀገራችንና በክልላችን ተንሰራፍቶ የቆየውን የጭቆና ሥርዓት ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶቻችንን አፍኖ በተዛቡ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፖሊሲዎች በመከተል ለድህንነትና ለኋላቀርነት ዳርጉን መቆየቱ በማያዳግም ሁኔታ መታረም ያለበት መሆኑን በማመን የራሳችንን ዕድል በራሳችን የመወሰን መብታችንን ተጠቅመን በነፃ ፍላጎታችን በክልላችን የሕግ የበላይነት ለማክበርና ለማስከበር ባለን ጽኑ እምነት ላይ በመመርኮዝ ክልላችንን በጋራ ለመገንባት የግለሰብን የብሔረሰቦችን ሃይማኖቶች ጠቃሚ ባህሎችና ልምዶች ምንም ልዩነት ሳይደረግባቸው እንዲራመዱ ዓላማችን በመሆኑ፤

የክልላችንን ሕዝቦች ለረጅም ዓመታት አብረውና ተሳስረው የኖሩና ይህን አብሮ የመኖር ባህልና ልምድ በማጉልበት ለልማታችንና ለእድገታችን በጋራ በጠንካራ መሠረት ላይ በመቆም ወደ ተሻለ የእድገት ጉዳና እንድንመራ ፅኑ እምነት ያለን በመሆኑ፤

እኛ የአኝዋ፣ የኑዌር፣ የመዝናንግር፣ የአፖና ኮሞ ብሔረሰቦች ለተፋጠኑ ኢኮኖሚ ዕድገት ለዘላቂ ሰላምና ዲሞክራሲ የምንበቃው የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክን ሕገ መንግሥት መሠረት ያደረገና የክልላችንን ተጨባጭ ሁኔታዎች ታገናዘበ የክልላችን ሕገ መንግሥት ሲኖረን መሆኑን በውል በመረዳት፤

እስከ አሁን በሥራ ላይ ያለውን የ1988 ዓ.ም ሕገ መንግሥታችንን አሁን በተጨባጭ እየታየ ባለው ሀገራዊ ሁኔታና ክልላዊ ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ ግልጽ አሠራርን የሚከተል ለመረጠው ሕዝብ ተጠያቂ የሆነና ብቃት ያለው መንግሥታዊ አደረጃጀትን በሚያመላክት መልኩ አግባብ ያሉ ጥልቅ እይታ ተደርጎበት ተሻሽሎ መደገፍ ያለበት መሆኑን በማመን፤

እነሆ ዛሬ ታህሳስ 9 ቀን 1995 ዓ.ም በጋምቤላ ከተማ ባካሄደው የክልሉ ምክር ቤት 1ኛ መደበኛ ጉባዔ የቀረበውን የተሻሻለ የክልሉ ሕገ መንግሥት መክረንና በዝርዝር ተወያይተን በሙሉ ድምጽ አጽድቀናል፡፡

ምዕራፍ አንድ

ጠቅላላ ድንጋጌዎች

አንቀጽ 1

የክልሉ መንግሥት ስያሜ

ይህ ሕገ መንግሥት የጋምቤላ ሕዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ዲሞክራሲያዊ አወቃቀርን ይደነግጋል። በዚህም መሠረት የሚቋቋመው መንግሥት " የጋምቤላ ሕዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት " በሚል ስም ይጠራል።

አንቀጽ 2

የጋምቤላ ሕዝቦች ክልላዊ መንግሥት ክልል ወሰን

የጋምቤላ ሕዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 48 ንዑስ አንቀጽ 1.8 በተደነገገው መሠረት የጋምቤላ ሕዝቦች ክልል ተብሎ የተጠቀሰው ነው። በዚህ መሠረት በምሥራቅ ክላሮሚያ ብሔራዊ ክልል፣ በደቡብ፣ በምዕራብና በሰሜን ምዕራብ ክላሮሚያ ሪፑብሊክ በሰሜን ክላሮሚያ ጉሙዝ ክልል መንግሥት፣ በደቡብና ደቡብ ምሥራቅ ክላሮሚያ ብሔራዊ ክልልና ሕዝቦች ክልል ጋር የሚዋሰነው መልክዓ ምድር ነው።

አንቀጽ 3

ሰንደቅ ዓላማ

የጋምቤላ ሕዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ሰንደቅ ዓላማ ከላይ ቀይ፣ ከመሐል ነጭና አረንጓዴ፣ ከታች ጥቁር ሆኖ በነጭ ቀለም መሐል ጥቁር ኮከብ ምልክት ያለው ነው። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።

አንቀጽ 4

የክልሉ መንግሥት ዓርማ

የጋምቤላ ሕዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ዓርማ በመሐሉ የበቆሎ ኢሸት፣ በስተቀኝ የተሰቀሰ ባህላዊ ክበሮ፣ በስተግራ ዓሣ ያለበት ሆኖ ዘራያዊ በጥበጣብ የተያዘ የዘንባባ ዝንጣፊዎችን የያዘ ነው። ትርጉሙም በሕግ ይወሰናል።

አንቀጽ 5

የክልሉ ብሔራዊ መዝሙር

የጋምቤላ ሕዝቦች ብሔራዊ ክልል የራሱ የሆነ ብሔራዊ መዝሙር ይኖረዋል። የክልሉ መዝሙር የሕገ መንግሥቱ ዓላማዎችና የክልሉን ሕዝቦች ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት፣ አብሮ ለመኖር ያላቸውን እምነት እንዲሁም የወደፊት የጋራ ዕድላቸውን የሚያንፀባርቅ ሆኖ በሕግ ይወሰናል።

አንቀጽ 6

ስለ ቋንቋ

1. የክልሉ የሥራ ቋንቋ አማርኛ ይሆናል።
2. እንደየብሔረሰቡ ቋንቋዊ የተለያየ ይሁን እንጂ የክልሉ ቋንቋዎች ሁሉ በክልሉ ሕገ መንግሥት እኩል እዉቅና ይኖራቸዋል።
3. የክልሉ ብሔር ብሔረሰቦች በራሳቸውና በፈለጉት ቋንቋ የመማር መብት አላቸው።
4. በክልሉ የሚገኙ ሕዝቦች በአማርኛ የመማር መብት አላቸው።

አንቀጽ 7

ርዕሰ ከተማ

የክልሉ ርዕሰ ከተማ ጋምቤላ ነው። ዝርዝሩ በቻርተር ይደነገጋል።

አንቀጽ 8

የጾታ አገላለጽ

በዚህ ሕገ መንግሥት ውስጥ በወንድ ጾታ የተደነገገው የጌታንም ጾታ ያካተታል።

ምዕራፍ ሁለት

የሕገ መንግሥቱ መሠረታዊ መርሆዎች

አንቀጽ 9

የሕዝቡ ወሳኝነት

1. የጋምቤላ ሕዝቦች ብሔራዊ ክልል ሕዝብ የክልሉ ብሔራዊ መንግሥት የበላይነት ሥልጣን ባለቤት ናቸው።
2. የሕዝቡ የበላይነት የሚገለፀው በሚመርጣቸው ተወካዮችና ራሱ በቀጥታ በሚያደርገው ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ ነው።

አንቀጽ 10

የሕገ መንግሥቱ የበላይነት

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕገ መንግሥት የበላይነት አንደተጠበቀ ሆኖ፤

1. ይህ ሕገ መንግሥት የብሔራዊ ክልሉ የበላይ ሕግ ነው። ማንኛውም ሕግ፣ ልማዳዊ አሠራር፣ እንዲሁም የማንኛውም የመንግሥት አካል ወይም ባለሥልጣን ዉሣኔ ከዚህ ሕገ መንግሥት ጋር የሚቃረን ከሆነ ተፈፃሚነት አይኖረውም።
2. ማንኛውም የክልሉ ነዋሪ፣ የመንግሥት አካል የፖለቲካ ድርጅትና ሌሎች ማህበራት እንዲሁም ባለሥልጣኖቻቸው ሕገ መንግሥቱን የማስከበርና ለሕገ መንግሥቱ ተገዢ የመሆን ኃላፊነት አለባቸው።
3. በዚህ ሕገ መንግሥት ከተደነገገው ዉጭ በማንኛውም አኳኋን የመንግሥት ሥልጣን መያዝ የተከለከለ ነው።

አንቀጽ 11

ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች

1. ሰብአዊ መብቶችና ነፃነቶች ከሰጧል ልጅ በተፈጥሮ የሚመነጭ የማይጣሱና የማይገፈፉ ናቸው።
2. የግለሰቦችና የሕዝቦች ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች የተከበሩ ናቸው።

አንቀጽ 12

የመንግሥትና ሐይማኖት መለያዎች

1. መንግሥትና ሐይማኖት የተለያዩ ናቸው።
2. መንግሥታዊ ሐይማኖት አይኖርም።
3. መንግሥት በሐይማኖት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም። ሐይማኖት በመንግሥት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም።

አንቀጽ 13

የመንግሥት አሠራርና ተጠያቂነት

1. የክልሉ መንግሥት አሠራር ለሕዝብ ግለሰብ በሆነ መንገድ መከናወን አለበት።
2. ሕዝቡ በመረጠው ተወካይ ላይ እምነት ባለ ጊዜ ከበታዉ ሊያሳዉ ይችላል። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።
3. ማንኛውም ኃላፊና የሕዝብ ተመራጭ ኃላፊነቱን ሲያገድል በሕግ ተጠያቂ ይሆናል።

ምራፍ ሶስት

መሠረታዊ መብቶችና ነፃነቶች

አንቀጽ 14

ተፈጻሚነትና አተረጋገጥ

1. በማንኛውም ደረጃ የሚገኙ የክልሉ መንግሥት የሕግ አዉጪ፣ የሕግ አስፈጻሚና የዳኝነት አካሎች በዚህ ምዕራፍ የተካተቱትን ድንጋጌዎች የማክበርና የማስከበር ግዴታ አለባቸው።
2. በዚህ ምዕራፍ የተዘረዘሩት መሠረታዊ መብቶችና ነፃነቶች ድንጋጌዎች ኢትዮጵያ አተቀበለችቸዉ ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ሕግጋት፣ ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ስምምነቶችና መርሆዎች ጋር በተጣጣመ መንገድ ይተረጎማል።

ክፍል አንድ

ሰብዓዊ መብቶች

አንቀጽ 15

የሕይወት፣ የአካል ደህንነትና ነፃነት መብት

ማንኛውም ሰዉ ሰብዓዊ በመሆኑ የማይደፈርና የማይገሰስ በሕይወት የመኖር፣ የአካል ደህንነትና ነፃነት መብት አለዉ።

አንቀጽ 16

በሕይወት የመኖር መብት

ማንኛውም ሰዉ በሕይወት የመኖር መብት አለዉ። ማንኛውም ሰዉ በሕግ በተደነገገ ከባድ የወንጀል ቅጣት ካልሆነ በስተቀር ሕይወቱን አያጣም።

አንቀጽ 17

የአካል ደህንነት መብት

ማንኛውም ሰዉ በአካሉ ላይ ጉዳት እንዳይደርስበት የመጠበቅ መብት አለው።

አንቀጽ 18

የነፃነት መብት

1. በሕግ ከተደነገገዉ ሥርዓት ውጭ ማንኛውም ሰዉ ነፃነቱን አያጣም።
2. ማንኛውም ሰዉ በሕግ ከተደነገገዉ ሥርዓት ውጭ ሊያዝ፣ ክስ ሣይቀርብበት ወይም ሳይፈረድበት ሊታሰር አይችልም።

አንቀጽ 19

ኢ- ሰብዓዊ አደጋዝ ስስመከሰኩሱ

1. ማንኛውም ሰዉ ጭካኔ ከተሞላበት ኢ-ሰብዓዊ በሆነ ወይም ክብሩን ኮሚያዋርዶ አያያዝ ወይም ቅጣት የመጠበቅ መብት አለው።
2. ማንኛውም ሰዉ በባርነት ወይም በግዴታ አገልጋይነት ሊያዝ አይችልም። ለማንኛውም ዓላማ በሰዉ የመነገድ ተግባር የተከሰከለ ነው።
3. ማንኛውም ሰዉ በኃይል ተገዶ ወይም ግዴታን ለማሟላት ማንኛውም ሥራ እንዲሰራ ማድረግ የተከሰከለ ነው።
4. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 በኃይል ተገዶ ወይም ግዴታን ለማሟላት የሚሰዉ ሐረግ የሚከተሉትን ሁኔታዎች አያካትትም።

ሀ ማንኛውም አሥረኛ በአሥር ባለበት ጊዜ በሕግ መሠረት እንዲሰራ የተወሰነዉን ወይም በገደብ ከአሥር ክፉልቀብት ጊዜ የሚሰራውን ማንኛውንም ሥራ፤

ለ ማንኛውም ወታደራዊ አገልግሎት ሲመስረት ሕሊናዉ የሚያፈቅድረት ሰዉ በምትክ የሚሰጠዉ አገልግሎት፤

ቀ የማህበረሰቡን ሕይወት ወይም ደህንነት የሚያደጋ የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ወይም አደጋ በሚያጋጥምበት ጊዜ የሚሰጥ ማንኛውም አገልግሎት፤

መ/ በሚመለከተው ሕዝብ ፈቃድ፣ በአካባቢው የሚፈፀመውን ማንኛውንም የኢኮኖሚና ማህበራዊ የልማት ሥራ።

አንቀጽ 20

የተያዘ ሰዉ መዝገብ

1. ወንጀል ፈጽሟል በመባል የተያዘ ሰዉ የቀረበበት ክስና ምክንያት በዝርዝርና ወዲያውኑ በሚገባው ቋንቋ እንዲነገረው መብት አለው።
2. የተያዘ ሰዉ ላለመናገር መብት አለው። የሚሰጠው ማንኛውም ቃል ፍርድ ቤት በማስረጃነት ሊቀርብበት እንደሚችል መረዳት በሚችለው ቋንቋ እንደተያዘ ወዲያውኑ ማስገንዘቢያ እንዲሰጠው መብት አለው።
3. የተያዘ ሰዉ በአርባ ስምንት ሰዓታት ውስጥ ፍርድ ቤት የመቅረብ መብት አለው። ሆኖም ይህ የጊዜ ገደብ ሰዉዬው ክትያዘበት ቦታ ወደ አቅራቢያው ፍርድ ቤት ለማምጣት አግባብ ባለው ግምት የ.በ.ደቀውን ጊዜ አይጨምርም። ወዲያውኑ ፍ/ቤት እንደቀረበም በተጠረጠረበት ወንጀል ለመታሰር የሚያበቃ ምክንያት ያለ መሆኑ ተለይቶ እንዲገለጽበት መብት አለው።
4. የያዘው አካል /ፖሊስ/ ወይም የሕግ አስከባሪ በጊዜ ገደቡ መሠረት ፍርድ ቤት በማቅረብ ግለሰቡ የተያዘበትን ምክንያት ካላስረጸ ፍርድ ቤቱ የአካል ነፃነቱን እንዲያስክብርለት የመጠየቅ ሊጣስ የማይችል መብት አለው። ሆኖም ፍትህ እንዳይገደል ሁኔታው የሚጠይቅ ከሆነ ፍርድ ቤቱ የተያዘው ሰዉ በጥበቃ ሥር እንዲቆይ ለማዘዝ ወይም ምርመራ ለማካሄድ ተጨማሪ ጊዜ ሲጠይቅ አስፈላጊ በሆነ መጠን ብቻ ሊፈቀድ ይችላል። ፍርድ ቤቱ የሚያስፈልገውን ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ሲወስን ታላራ የሆኑት የሕግ አስከባሪ ባለሥልጣናት ምርመራውን አጣርተው የተያዘው ሰዉ በተቻለ ፍጥነት ፍርድ ቤት እንዲቀርብ ያለውን መብት የሚያስከብር መሆኑ አለበት።
5. የተያዘ ሰዉ በራሱ ላይ በማስረጃነት ሊቀርብ የሚችል የእምነት ቃል እንዲሰጥ ወይም ማንኛውም ማስረጃ እንዲያምን አይገደድም። በማስገደድ የተገኘ ማስረጃ ተቀባይነት አይኖረውም።

6. የተያዘ ሰው በዋስ የመፈታት መብት አለው። ሆኖም በሕግ በተደነገጉ ልዩ ሁኔታዎች ፍርድ ቤቱ ዋስትና ላለመቀበል ወይም በገደብ መፍታት ጭምር በቂ የሆነ የዋስትና ማረጋገጫ እንዲቀርብ ማዘዝ ይችላል።

አንቀጽ 21

የተከሰሰ ሰው መብት

1. በወንጀል የተከሰሰ ሰው ክስ ከቀረበበት በኋላ ተገቢ በሆነ ጊዜ ውስጥ በመደበኛ ፍርድ ቤት ለሕዝብ ግልጽ በሆነ ችሎት የመስማት መብት አለው። የተከራካሪውን የግል ሕይወት፣ የሕዝቡን የሞራል ሁኔታና የሀገሪቱን ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል ብቻ ክርክሩ በዝግ ችሎት ሊሰማ ይችላል።
2. ክስ በቂ በሆነ ዝርዝር እንደነገረውና ክሱን በጽሑፍ የማግኘት መብት አለው።
3. በፍርድ ሂደት ባለበት ጊዜ በተከሰሰበት ወንጀል እንደየቶቶቹ የለመቆጠር በምስክርነት እንዲቀርብም የለመገደድ መብት አለው።
4. የተያዘ ሰው የቀረበበትን ማንኛውም ማስረጃ የመመልከት የቀረበበትንም ምስክር የመጠየቅ ለመከላከል የሚያስችለውን ማስረጃ የማቅረብ ወይም የማስቀረብ እንዲሁም ምስክሮቹ ቀርበው እንዲሰሙለት የመጠበቅ መብት አለው።
5. በመረጠው የሕግ ጠበቃ የመወከል ወይም ጠበቃ ለማቆም አቅም በማጣቱ ፍትህ ሊገደል የሚችልበት ሁኔታ ሲያጋጥም ከመንግሥት ጠበቃ የማግኘት መብት አለው።
6. ክርክሩ በሚታይበት ፍርድ ቤት በተሰጠው ትዕዛዝ ወይም ፍርድ ላይ ሥልጣን ላለው ፍ/ቤት ይግባኝ የማቅረብ መብት አለው።
7. የፍርዱ ሂደት በማይገባው ቋንቋ በሚካሄድበት ጊዜ በመንግሥት ወጪ ክርክሩ እንዲተረጎምለት የመጠየቅ መብት አለው።

አንቀጽ 22

በጥበቃ ሥር ያለና በፍርድ የታሰረ ሰው መብት

1. በጥበቃ ሥር ያለና በፍርድ የታሰረ ሰው ሰብዓዊ ክብሩን በሚጠብቁ ሁኔታዎች የመያዝ መብት አለው።
2. ከትዳር ጓደኛው፣ ከቅርብ ዘመዶቹ ከሃይማኖት አባቶች ከአማካሪዎቹ፣ ከሐኪሞች ጋር የመገናኘትና እንዲገቡበት ዕድል የማግኘት መብት አለው።

አንቀጽ 23

የወንጀል ሕግ ወደ ኋላ ተመልሶ የማይሰራ ስለመሆኑ

1. ማንኛውም ሰው የወንጀል ክስ ሲቀርብበት የተከሰተበት ድርጊት በተፈፀመበት ጊዜ ድርጊቱን መፈፀሙ ወይም አለመፈፀሙ ወንጀል መሆኑ በሕግ የተደነገገ ካልሆነ በስተቀር ሊቀጣ አይችልም። እንዲሁም ወንጀሉ በተፈፀመበት ጊዜ ለወንጀሉ ተፈፃሚ ከነበረው የቅጣት ጣሪያ በላይ የክበደ ቅጣት በማንኛውም ሰው ላይ አይወሰንም።
2. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ቢኖርም ድርጊቱ ከተፈፀመ በኋላ የወጣ ሕግ ለተከሰተው ወይም ለተቀጣው ሰው ጠቃሚ ሆኖ ከተገኘ ከድርጊቱ በኋላ የወጣው ሕግ ተፈፃሚነት ይኖረዋል።

አንቀጽ 24

በአንድ ወንጀል ድጋሚ ፎቅ ስለመገፈፈበት

ማንኛውም ሰው በወንጀል ሕግና ሥነ ሥርዓት መሠረት ተከላ የመጨረሻ በሆነ ውሳኔ ጥቅምኝነቱ በተረጋገጠበት ወይም በነፃ በተሰቀቀበት ወንጀል አንደኛና አይከስስም ወይም አይቀጣም።

አንቀጽ 25

የክብርና የመስካም ስሞች

1. ማንኛውም ሰው በማንኛውም ሥፍራ በሰብዓዊ ፍጡርነቱ እዉቅና የማግኘት መብት አለው።

አንቀጽ 28

የሐይማኖትና የእምነት ነፃነት

1. ማንኛውም ሰው የማሰብ፣ የእምነትና የሐይማኖት ነፃነት አለው። ይህ መብት ማንኛውም ሰው የመረጠው ሃይማኖት ወይም እምነት የመያዝ ወይም የመቀበል፣ የሃይማኖቱንና እምነቱን ለብቻ ወይም ከሌሎች ጋር በመሆን በይፋ ወይም በግል የማምለክ፣ የመከተል፣ የመተግበር፣ የማስተማር ወይም የመግለጽ መብትን ያካትታል።
2. በዚህ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 122 ንዑስ አንቀጽ 2 የተጠቀሰ እንደተጠበቀ ሆኖ የሃይማኖት ተከታዮች ሃይማኖታቸውን ለማስፋፋትና ለማደራጀት የሚያስችላቸው የሃይማኖት ትምህርትና የአስተዳደር ተቋማትን ለማቋቋም ይችላሉ።
3. ማንኛውም ሰው የሚፈልገውን እምነት ለመያዝ ያለውን ነፃነት በኃይል ወይም በሌላ ሁኔታ በማስገደድ መገደብ ወይም መከልከል አይችልም።
4. ወላጆችና ሕጋዊ ሞግዚቶች በእምነታቸው መሠረት የሐይማኖታቸውንና የመልካም ሥነ ምግባር ትምህርት በመስጠት ልጆቻቸውን የማሳደግ መብት አላቸው።
5. ሃይማኖትንና እምነትን የመግለጽ መብት ሊገደብ የሚችለው የሕዝብን ደህንነት፣ ሠላም ጤና፣ ትምህርት የሞራል ሁኔታ፣ የሌሎች ዜጎችን መሠረታዊ መብቶች ነፃነቶችና መንግሥት ከሃይማኖት ነፃ መሆኑን ለማረጋገጥ በሚወጡ ሕጎች ይሆናል።

አንቀጽ 29

በስብሰባና ላይ ስለሚፈጸሙ ወንጀሎች

ኢትዮጵያ ባፀደቀቻቸው ዓለም አቀፍ ስምምነቶች እና በሌሎች የኢትዮጵያ ሕጎች በሰው ልጅ ላይ የተፈፀመው ወንጀሎች ተብለው የተወሰኑትን ወንጀሎች፣ የሰው ዘር የማጥፋት፣ ያለፍርድ የሞት ቅጣት እርምጃ የመወሰድ በሕገገዳጅነት ሰውን የመስወር ወይም ኢሰብዓዊ የድብደባ ድርጊቶችን በፈፀሙ ሰዎች ላይ ክስ ማቅረብ በይርጋ

አይታገድም። በሕግ አዉጭ ወኪልም ሆነ በማንኛውም የመንግሥት አካል ውሳኔዎች በምህረት ወይም በይቅርታ አይታለፉም።

ክፍል ሁለት

ዲሞክራሲያዊ መብቶች

አንቀጽ 30

የአመለካከት እና ሃሳብን በነፃ የመያዝና የመገለጽ መብት

1. ማንኛውም ሰው ያለማንም ጣልቃ ገብነት የመሰለውን አመለካከት መያዝ ይችላል።
2. ማንኛውም ሰው ያለማንም ጣልቃ ገብነት ሃሳቡን የመገለጽ ነፃነት አለው። ይህ ነፃነት በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ ወሰን ሳይደረግበት ቢቃልም ሆነ በጽሑፍ ወይም በሕይወት በሥነ ጥበብ መልክ ወይም በመረጠው በማንኛውም የማሰራጨ ዘዴ፣ ማንኛውንም ዓይነት መረጃና ሃሳብ የመሰብሰብ፣ የመቀበል የማሰራጨት ነፃነቶችን ያካትታል።
3. የፕሬስና የሌሎች መገናኛ ብዙሃን እንዲሁም የሥነ ጥበብ ፈጠራ ነፃነት ተረጋግጧል። የፕሬስ ነፃነት በተለይ የሚከተሉትን መብቶች ያጠቃልላል፡

ሀ/ የቅድሚያ ምርመራ በማንኛውም መልኩ የተከለከለ መሆኑን፤

ለ/ የሕዝብን ጥቅም የሚመለከት መረጃ የማግኘት አድልን፤

4. ለዲሞክራሲያዊ ሥርዓት አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎች፣ ሃሳቦችና አመለካከቶች በነፃ መንሸራሸራቸውን ለማረጋገጥ ሲባል ፕሬስ ቦተቋምነቱ የአሠራር ነፃነትና የተለያዩ አስተያየቶች የማስተናገድ ችሎታ እንዲኖረው የሕግ ጠበቃ ይደረግለታል።

5. በክልሉ መንግሥት ገንዘብ የሚካሄድ ወይም በመንግሥት ቁጥጥር ሥር ያለ

መገናኛ ብዙሃን የተለያዩ አስተያየቶችን ለማስተናገድ በሚያስችለው ሁኔታ እንዲመራ ይደረጋል።

6. እነዚህ መብቶች ገደብ ሊጣልባቸው የሚችለው የሃሳብና መረጃ የማግኘት ነፃነት በአስተሳሰባዊ ይዘቱና ሊያስከትል በሚችለው አስተሳሰባዊ ውጤት ሊገታ አይገባውም በሚል መርህ ላይ ተመስርተው በሚወጡ ሕጎች ብቻ ይሆናል። የወጣቶችን ደህንነት፣ የሰውን ክብርና መልካም ስም ለመጠበቅ ሲባል ሕጋዊ ሥርዓቶች በእነዚህ መብቶች ላይ ሊደነገጉ ይችላሉ። የጦርነት ቅስቀሳዎች እንዲሁም ሰብዓዊ ክብርን የሚነኩ የአደባባይ መግለጫዎች በሕግ የሚከለከሉ ይሆናሉ።
7. ማንኛውም ዜጋ ከላይ ለተጠቀሱት መብቶች አጠቃቀም ረገድ የሚጣሉ ሕጋዊ ገደቦች ጥሶ ከተገኘ በሕግ ተጠያቂ ይሆናል።

አንቀጽ 31

የመሰብሰብ፣ ሠላማዊ ሰልፍ የማድረግ ነፃነትና አቤቱታ የማቅረብ መብት

1. ማንኛውም ሰው ከሌሎች ጋር በመሆን መሳሪያ ሳይዝ በሰላም የመሰብሰብ፣ ሠላማዊ ሰልፍ የማድረግ ነፃነትና አቤቱታ የማቅረብ መብት አለው። ከሌት ውጭ የሚደረጉ ስብሰባዎችና ሠላማዊ ሰልፎች በሚንቀሳቀሱባቸው ቦታዎች በሕዝብ እንቅስቃሴ ላይ ችግር እንዳይፈጥሩ ለማድረግ ወይም በመካሄድ ላይ ያለ ስብሰባ ወይም ሠላማዊ ሠልፍ ሠላምን፣ ዲሞክራሲያዊ መብቶችንና የሕዝብን የሞራል ሁኔታ እንዳይጥሱ ለማስጠበቅ አግባብነት ያላቸው ሥርዓቶች ሊደነገጉ ይችላሉ።
2. ይህ መብት የወጣቶችን ደህንነት የሰውን ክብርና መልካም ስም ለመጠበቅ የጦርነት ቅስቀሳዎች እንዲሁም ሰብዓዊ ክብርን የሚነኩ የአደባባይ መግለጫዎችን ለመከላከል ሲባል በሚወጡ ሕጎች መሠረት ተጠያቂ ከመሆን አያድንም።

አንቀጽ 32

የመደራጀት መብት

ማንኛውም ሰው ለማንኛውም ዓላማ በማህበር የመደራጀት መብት አለው። ሆኖም አግባብ ያለውን ሕግ በመጣስ ወይም ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን በሕገ ወጥ መንገድ ለማፍረስ የተመሰረቱ ወይም የተጠቀሱትን ተግባራት የሚያራምዱ ድርጅቶች የተከለከሉ ይሆናሉ።

አንቀጽ 33

የመዘዋወር ነፃነትና የመኖሪያ ቦታ የመመስረት መብት

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 32 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ማንኛውም የክልሉ ነዋሪ ወይም በሕጋዊ መንገድ በክልሉ ውስጥ የሚገኝ ሰው በመረጠው የክልሉ አካባቢ የመዘዋወርና የመኖሪያ ቦታ የመመስረት፣ ሠርቶ የመኖር፣ ሀብትና ንብረት የማፍራት፣ የመያዝ እንዲሁም በፈለገ ጊዜ ከክልሉ የመውጣት መብት አለው።

አንቀጽ 34

የመሥራት መብት

የክልሉን የሥራ ቋንቋ የሚያወቅ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በማንኛውም የክልሉ መንግሥታዊ ሥራዎች ተቀጥሮ ወይም ተመድቦ የመሥራት መብት አለው።

አንቀጽ 35

የጋብቻ የገቢና የቤተሰብ መብቶች

1. በሕግ ከተወሰነው የጋብቻ ዕድሜ የደረሱ ወንዶችና ሴቶች በዘር፣ በብሔር ብሔረሰብ፣ በሃይማኖት ወይም በሌሎች ምክንያቶች ልዩነት ሳይደረግባቸው የማግባትና ቤተሰብ የመመሥረት መብት አላቸው። በጋብቻ አፈፃፀም፣ በጋብቻ ዘመንና በፍቺ ጊዜ እኩል መብት አላቸው። በፍቺ ጊዜ የልጆች መብትና የቀሃም እንዲከበር የሚያደርጉ የሕግ ድንጋጌዎች ይወጣሉ።
2. ጋብቻ በተጋቢዎች ነፃና ሙሉ ፈቃደኝነት ላይ ብቻ ይመሰረታል።
3. ቤተሰብ የሕብረተሰብ የተፈጥሮ መሠረታዊ መነሻ ነው። ስለሆነም ከሕብረተሰቡና ከመንግሥት ጥበቃ የማግኘት መብት አለው።

4. በሕግ በተለይ በሚዘረዘረው መሠረት በሃይማኖት፣ በባህልና በሕግ ሥርዓቶች ላይ ተመስርተው ለሚፈፀሙ ጋብቻዎች እዉቅና የሚሰጥ ሕግ ሊወጣ ይችላል።
5. ይህ ሕግ መንግሥት የግልና የቤተሰብ ሕግን በተመለከተ በተከራካሪዎች ፈቃድ በሃይማኖቶች ወይም በባህሎች ሕጎች መሠረት ማዳኘትን አይከለክልም። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።

አንቀጽ 36

የሴቶች መብት

1. ሴቶች ይህ ሕግ-መንግሥት በአረጋገጣቸው መብቶችና ተቃራኒዎች በመጠቀም ረገድ ከወንዶች ጋር እኩል መብት አላቸው።
2. ሴቶች በዚህ ሕግ መንግሥት በተደነገገው መሠረት በጋብቻ ከወንዶች ጋር እኩል መብት አላቸው።
3. ሴቶች በበታችነትና በልዩነት ሲታዩ በመቆየታቸው ምክንያት የደረሰባቸውን የታሪክ ጠባሳ ከግምት ውስጥ በማስገባት ይኸው የታሪክ ጠባሳ እንዲታረምላቸው በተጨማሪ የድጋፍ እርምጃዎች ተጠቃሚ የመሆን መብት አላቸው። በዚህ ረገድ የሚወሰዱት እርምጃዎች ዓላማ በፖለቲካዊ፣ በማህበራዊና በኢኮኖሚያዊ እንዲሁም በመንግሥትና በግል ተቋሞች ውስጥ ሴቶች ከወንዶች በእኩልነት ተወዳዳሪና ተሳታፊ እንዲሆኑ ለማድረግ እንዲቻል ልዩ ትኩረት ለመስጠት ነው።
4. ሴቶች ከጉጂ ልማድ ተፅዕኖ ለመላቀቅ ያላቸውን መብት መንግሥት ማስከበር አለበት። ሴቶችን የሚጨቁኑና በአካላቸው ወይም በአዕምሮአቸው ላይ ጉዳት የሚያስከትሉ ሕጎች፣ ወጦችና ልማዶች የተከለከሉ ናቸው።
5. ሴቶች የቅጥር፣ የሥራ ዕድገት፣ የእኩል ክፍያና ጡረታን የማስተላለፍ እኩል መብት አላቸው።
6. በመንግሥት መ/ቤቶች ወይም በግል ድርጅት ተቀጥረው የሚሰሩ ሴቶች፡

ሀ/ የወሊድ ፈቃድ ከሙሉ የደመወዝ ክፍያ ጋር የማግኘት መብት አላቸው። የወሊድ ፈቃድ ርዝመት ሴቷ የምትሰራን ሥራ ሁኔታ፣ የሴቷን ጤንነት፣ የሕፃኑንና የቤተሰቡን ደህንነት ከግምት ውስጥ በማስገባት በሕግ ይወሰናል።

ለ/ የወሊድ ፈቃድ በሕግ በሚወሰነው መሠረት ከሙሉ የደመወዝ ክፍያ ጋር የሚሰጥ የእርግዝና ፈቃድ ሊጨምር ይችላል።

7. ሴቶች በእርግዝናና በወሊድ ምክንያት የሚደርስባቸውን ጉዳት ለመከላከልና ጤንነታቸውን ለማስጠበቅ የሚያስችል የቤተሰብ ምጣኔ ትምህርት፣ መረጃና አቅም የማግኘት መብት አላቸው።

8. ሴቶች ንብረት የማፍራት፣ የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀምና የማስተላለፍ መብት አላቸው። በተለይ መሬትን በመጠቀም፣ የማስተላለፍ፣ የማስተዳደርና በመቆጣጠር ረገድ ከወንዶች ጋር እኩል መብት አላቸው። እንዲሁም ውርስን በሚመለከት በእኩልነት የመታየት መብት አላቸው።

9. ሴቶች በብሔራዊ ክልሉ የልማት ፖሊሲዎች፣ ዕቅዶችና ፕሮጀክቶች ጉግጂትና አፈፃፀም በተለይ የሴቶችን ጥቅም በሚነኩ ፕሮጀክቶች ላይ ሃሳባቸውን በተሟላ ሁኔታ እንዲሰጡ የመጠየቅ መብት አላቸው።

አንቀጽ 37

የሕፃናት መብት

1. ማንኛውም ሕፃን የሚከተሉት መብቶች አሉት።

ሀ/ በሕይወት የመኖር፣

ለ/ ስምና ዜግነት የማግኘት፣

ሐ/ ወላጆቹን ወይም በሕግ የማሳደግ መብት ያላቸውን ሰዎች የማወቅና

የእነሱንም እንክብካቤ የማግኘት፣

መ/ ጉልበቱን ከሚበዘብዙ ልማዶች የመጠበቅ፣ በትምህርቱ፣ በጤናውና

በደህንነቱ ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ሥራዎችን እንዲሰራ ያለመገደድ

ወይም ከመሥራት የመጠበቅ፣

ሠ/ በትምህርት ቤቶች ወይም በሕፃናት ማሳደጊያ ተቋሞች ውስጥ

በአካሉ ላይ ከሚፈጸም ወይም ከጭካኔና ኢሰብዓዊ ከሆነ ቅጣት ነፃ

የመሆን፣

2. ሕፃናትን የሚመለከቱ እርምጃዎች በሚወስዱበት ጊዜ ከመንግሥታዊ ወይም በግል የበጎ አዲራገት ተቋሞች፣ በፍርድ ቤቶች፣ በአስተዳደር ባለሥልጣኖች ወይም በሕግ አዉጭ አካላት የሕፃናት ደህንነት በቀደምትነት መታሰብ አለበት።
3. ወጣት አጥፊዎች፣ በማረሚያ ወይም በማቋቋሚያ ተቋሞች የሚገኙ በመንግሥት እርዳታ የሚያድጉ ወጣቶች በመንግሥት ወይም የግል አገልግሎታን ተቋሞች የሚገኙ ወጣቶች ከአዋቂዎች ተለይተዉ መያዝ አለባቸዉ።
4. ከጋብቻ ዉጭ የተወለዱ ሕፃናት በጋብቻ ከተወለዱ ሕፃናት አኩል መብት አላቸዉ።
5. መንግሥት ለአገልግሎታን ልዩ ጥበቃ ያደርግላቸዋል። በጉዲፊቻ የሚያድጉበትን ሥርዓት የሚያመቻቹና የሚያስፋፉ እንዲሆን ደህንነታቸዉንና ትምህርታቸዉን የሚያራምዱ ተቋሞች እንዲመሠረቱ ያበረታታል።

አንቀጽ ፭፻

፪ትህ የማግኘት መብት

1. ማንኛዉም ሰዉ በፍርድ ሊወስን የሚገባዉን ጉዳይ ለፍርድ ቤት ወይም ለሌላ በሕግ የዳኝነት ሥልጣን ለተሰጠዉ አካል የማቅረብና ዉሳኔ ወይም ፍርድ የማግኘት መብት አለዉ።

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተመለከተዉ ዉሳኔ ወይም ፍርድ፡

ሀ/ ማንኛውም ማህበር የአባላቱን የጋራ ወይም የግል ጥቅም በመወከል፣
ለ/ ማንኛውም ቡድን ወይም ተመሳሳይ ጥቅም ያላቸውን ሰዎች
የሚወክል ግለሰብ ወይም የቡድን አባል የመጠበቅና የማግኘት
መብት አለው።

አንቀጽ 39

የጋምቤላ ብሄር ብሄረሰቦችና ሕዝቦች መብቶች

የጋምቤላ ብሄር ብሄረሰቦችና ብሔራዊ ክልል ሕዝብ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያ ሪፑብሊክ መንግሥት የራሱን ዕድል በራሱ የመወሰን እስከ መገንጠል ያለው መብቱ በማናቸውም መልኩ ያለገደብ የተጠበቀ ነው። በዚህም መሠረት የብሔራዊ ክልሉ ሕዝብ፣

- 1 የራሱን ብሔራዊ ማንነት የመጠበቅና የማስከበር፣ ቅርቡንና ታሪኩን የመንከባከብና የማበልፀግ እንዲሁም በቋንቋው የመጠቀም፣ ቋንቋውን የማሳደግ፣ ባህሉን የመግለጽ የማዳበርና የማስፋፋት መብት አለው።
- 2 በራሱ መልካም ምድራዊ ክልል ውስጥ የራሱን ዕድል በራሱ የመጨረስ፣ ራሱን በራሱ የማስተዳደርና እንዲሁም በፌዴራሉ መንግሥት ውስጥ በነፃነት፣ እድልዎ በሌለበት ተገቢና ፍትሃዊ በሆነ የወክልና አግባብ ውጤታማ ተሳትፎ የማድረግ መብት አለው።
- 3 የጋምቤላ ሕዝቦች ብሔራዊ ክልል ሕዝብ ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብት ሕዝቡ በሰፈረበት መልካም ምድር ራሱን የሚያስተዳድርበት መንግሥታዊ ተቋማት የማቋቋምና በፌዴራል መንግሥቱ አስተዳደሮች ውስጥ ሚዛናዊ ወክልና የማግኘት መብት አለው።
- 4 በዚህ አንቀጽ ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 3 የተጠቀሱት መብቶች ታገዱ ተረገጡ ወይም ተሸራረፉ ብሎ ባመነበትና አነሻሽም በአንድነት ሥር ሆኖ ሲያስተካክላቸው ባልቻለበት ጊዜ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 39 በተደነገገው መሠረት የራሱን እድል በራሱ የመወሰን መብት እስከ መገንጠል ድረስ ተግባራዊ ይደርጋል።

5. የራስን እድል በራስ የመወሰን እስከ መንገጠል ድረስ ያለው መብት በሥራ ላይ የሚወለድ፤

ሀ/ የመንገጠሉ ጥያቄ በክልል ምክር ቤቱ በሁለት ሶስተኛ ድምጽ ድጋፍ ተቀባይነት ማግኘቱ ሲረጋገጥ፤

ለ/ የክልሉ ምክር ቤት የመንገጠል ውሳኔው በደረሰበት በሶስት ዓመታት ጊዜ ውስጥ የፌዴራሉ መንግሥት ሕዝቡ ውሳኔ ሲያደራጅ፤

ሐ/ የመንገጠሉ ጥያቄ በሕዝብ ውሳኔው በአብላጫው ድምጽ ሲደግፍ፤

መ/ የፌዴራሉ መንግሥት መንገጠሉን ለመረጠው ብሔር ብሔረሰብ ወይም ሕዝብ ምክር ቤት ሥልጣኑን ሲያስረክብ፤

ሠ/ በሕግ በሚወሰነው መሠረት የንብረት ክፍፍል ሲደረግ ነው።

6. በዚህ ሕግ መንግሥት ውስጥ ብሔር ብሔረሰብ ወይም ሕዝብ ማለት ቅጥሎ የተገለፁትን ባህሪያት የሚያሳይ ማህበረሰብ ነው። ስፋ ያሉ የጋራ ጠብይ የሚያንፀባርቅ ባህል ወይም ተመሳሳይ ልምዶች ያላቸው፤ ሊግቡበት የሚችሉበት የጋራ ቋንቋ ያላቸው የጋራ ወይም የተዛመደ ሕልውና አለን ብለው የሚያምኑና የሥነ ልቦና አንድነት ያላቸውና በአብዛኛው በተያያዘ መልክቱ ምድር የሚኖሩ ናቸው።

አንቀጽ 40

የንብረት መብት

1. በክልሉ ውስጥና ውጭ የሚኖር ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የግል ንብረት ባለቤት መሆኑ ይከበርለታል። ይህ መብት የሕዝብን ጥቅም ሲመጠበቅ በሌላ ሁኔታ በሕግ አስከልተወሰነ ድረስ ንብረት የመያዝና በንብረት የመበቀም ወይም የሌሎች መብቶች አስከልተቃረነ ድረስ ንብረት የመሸጥ፤ የማወረድ ወይም በሌላ መንገድ የማስተላለፍ መብቶችን ያካትታል።

2. ለዚህ አንቀጽ አላማ የግል ንብረት ማለት በክልሉ ውስጥና ክልሉ ውጭ የሚኖር ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ወይም ሕጋዊ ሰውነት በሕግ የተሰጣቸው አገር

አቀፍ ወይም ክልላዊ ማህበራት ወይም አግባብ ባላቸው ሁኔታዎች በሕግ በተለይ በጋራ የንብረት ባለቤቶች እንዲሆኑ የተፈቀደላቸው ማህበረሰቦች፣ በጉልበታቸው፣ በፈጠራ ችሎታቸው ወይም በካፒታላቸው የአፈሩት ተጨባጭ የሆነና የተጨባጭነት ጠባይ ሳይኖረው ዋጋ ያለው ዉጤት ነዉ።

3. የገጠርም ሆነ የከተማ መሬትና የተፈጥሮ ሀብት ባለቤትነት መብት የመንግሥትና የሕዝብ ብቻ ነዉ። መሬት የማይሸጥ የማይሰወጥ የክልሉ የሕዝብ የጋራ ንብረት ነዉ።
4. የክልሉ አረሶ አደሮች መሬት በነፃ የማግኘትና ከመሬታቸው ያለመፈናቀል መብታቸው የተከበረ ነዉ። አፈሃፀሙ በሕግ ይወሰናል።
5. በክልሉ የሚገኙ አርብቶ- አደሮች ለግጦሽም ሆነ ለአርሻ የሚጠቀሙበት መሬት በነፃ የማግኘት፣ የመጠቀምና ከመሬታቸው ያለመፈናቀል መብት አላቸዉ። አፈሃፀሙ በሕግ ይወሰናል።
6. የመሬት ባለቤትነት የሕዝብ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የክልሉ መንግሥት ለግል ባለሀብቶች በሕግ በሚወሰን ክፍያ በመሬት የመጠቀም መብታቸውን ያስከብርላቸዋል። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።
7. በክልሉ ዉስጥና ከክልሉ ዉጭ የሚኖር ማንኛዉም ኢትዮጵያዊ በጉልበቱ ወይም በገንዘቡ በመሬት ላይ የሚገነባዉ ቋሚ ንብረት ወይም ለሚያደርገዉ ቋሚ መሻሻል ሙሉ መብት አለዉ። ይህም መብት የጋራ፣ የመለወጥ፣ የማዉረስ፣ የመሬት ተጠቃሚነቱ ሲቋረጥ ደግሞ ንብረቱን ያማኑላት፣ ባለቤትነቱን የማዛወር ወይም የካሣ ክፍያ የመጠየቅ መብቶችን ያካትታል። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።
8. የግል ንብረት ባለቤትነት መብት እንደተጠበቀ ሆኖ የክልሉ መንግሥት ለሕዝብ የቅም አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘዉ ተመጣጣኝ ጥሬ ስቅድሚያ በመክፈል የግል ንብረትን ለመዉሰድ ይችላል።

አንቀጽ 41

የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊና የባህል መብቶች

1. የክልሉ ነዋሪ የሆነ ወይም በክልሉ ውስጥ ለመኖር የሚፈልግ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በክልሉ ውስጥ በማንኛውም የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የመስማራትና ለመተዳደሪያዉ የመረጠውን ሥራ የመሥራት መብት አለዉ።
2. ማንኛውም የክልሉ ነዋሪ መተዳደሪያዉን፣ ሥራዉንና መቶዉን የመምረጥ መብት አለዉ።
3. የክልሉ ነዋሪዎች ሁሉ በመንግሥት ገንዘብ በሚካሄዱ ማህበራዊ አገልግሎቶች በአክልነት የመጠቀም መብት አላቸዉ።
4. የክልሉ መንግሥት የጤና፣ የትምህርትና ሌሎች ማህበራዊ አገልግሎቶችን ለሕዝብ ለማቅረብ በየጊዜዉ እየጨመረ የሚሄድ ሁብት ይመድባል።
5. የክልሉ መንግሥት የአካልና የአዕምሮ ጉዳተኞችን፣ አረጋዊያንና ያለወላጅ ወይም ያለአሳዳጊ የቀሩ ሕፃናትን ለማቋቋምና ለመርዳት የክልሉ ኢኮኖሚ አቅም በፈቀደዉ ደረጃ እንክብካቤ ያደርጋል።
6. የክልሉ መንግሥት ለሥራ አጠችና ለችግረኞች ሥራ ለመፍጠር የሚያስችል ፖሊሲ ይከተላል፤ እንዲሁም በሚያካሄድ የሥራ ዘርፍ ውስጥ የሥራ ዕድል ለመፍጠር የሥራ ፕሮግራሞችን ያወጣል፤ ፕሮጀክቶችን ያካሂዳል።
7. የክልሉ መንግሥት የክልሉ ነዋሪዎች ጠቃሚ ሥራ የማግኘት ሁኔታቸዉ እየሰፋ እንዲሄድ ለማድረግ አስፈላጊ እርምጃዎችን ይወስዳል።
8. ግብራዎች እና አርብቶ - አደሮች በየጊዜዉ እየተሻሻለ የሚሄድ ኑሮ ለመሻር የሚያስችላቸዉንና ለብሔራዊ ሁብት ካደረጉት የምርት አስተዋጽኦ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ተገቢ ዋጋ ለምርት ውጤታቸዉ የማግኘት መብት አላቸዉ። የክልሉ መንግሥት የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት ፖሊሲዎችን በሚተልምበት ጊዜ በዚህ ዓላማ መመራት አለበት።

9. የክልሉ መንግሥት የባህልና የታሪክ ቅርሶችን የመንከባከብና ለሥነ ጥበብና ለስፖርት መስፋፋት አስተዋጽኦ የማድረግ ኃላፊነት አለበት።

አንቀጽ 42

የሠራተኞች መብት

1. የፋብሪካና የአገልግሎት ሠራተኞች፣ የእርሻ ሠራተኞች፣ ገበሬዎች ሌሎች የገጠር ሠራተኞች ከተወሰነ የኃላፊነት ደረጃ በታች ያሉና የሥራ ጠባይቸው የሚፈቅድላቸው የመንግሥት ሠራተኞች፡-

ሀ/ የሥራና የኢኮኖሚ ሁኔታዎችን ለማሻሻል በማህበር የመደራጀት መብት አላቸው። ይህ መብት የሠራተኛ ማህበራትና ሌሎች ማህበራትን የማደራጀት ክስሰሪዎችና ጥቅማቸውን ከሚነኩ ሌሎች ድርጅቶች ጋር የመደራደር መብቶች ያላቸዋል።

ለ/ ከዚህ በላይ ንዑስ አንቀጽ ሥር የተመለከቱት የሠራተኛ ክፍሎች ሥራ ማቆምን ጨምሮ ቅሬታ ለማሰማት መብት አላቸው።

ሐ/ ክፍ ብሎ በፊደል ተራ ቁጥሮች ሀ እና ለ መሠረት እዉቅና ባገኙት መብቶች ለመጠቀም የሚችሉት የመንግሥት ሠራተኞች በሕግ ይወሰናሉ።

መ/ ሴት ሠራተኞች ለተመሳሳይ ሥራ ተመሳሳይ ክፍያ የማግኘት መብታቸው የተጠበቀ ነው።

2. ሠራተኞች በአግባቡ የተወሰነ የሥራ ስፋት ዕረፍት፣ የመከናወኑ ጊዜ በየጊዜው ከክፍያ ጋር የሚሰጡ የእረፍት ቀናት ደመወዝ የሚገፈፈላቸው የሕዝብ በዓላት እንዲሁም ጤናማና አደጋ የማይደርስ የሥራ አካባቢ የማግኘት መብት አላቸው።

3. እነዚህን መብቶች ተግባራዊ ለማድረግ የሚወጡ ሕጎች በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 መሠረት እዉቅና ያገኙትን መብቶች ሳይቀንሱ የተጠቀሱት ዓይነት

የሠራተኛ ማህበራት ስለሚቋቋሙበትና የጋራ ድርድር ስለሚካሄድበት ሥርዓት ይደነግጋሉ።

አንቀጽ 43

የልማት መብት

1. የክልሉ ነዋሪዎች የኑሮ ሁኔታዎችን የማሻሻልና የማያቋርጥ እድገት የማግኘት መብታቸው የተጠበቀ ነው።
2. የክልሉ ነዋሪዎች በብሔራዊ ልማት የመሳተፍ፣ በተለይም አባል የሆኑበትን ማህበረሰብ በሚመለከቱ ፖሊሲዎችንና ፕሮጀክቶች ላይ ሃሳባቸውን እንዲሰጡ የመጠየቅ መብት አላቸው።
3. የልማት እንቅስቃሴ ዋና ዓላማ የክልሉን ነዋሪዎች እድገትና መሠረታዊ ፍላጎቶች ማሟላት ይሆናል።

አንቀጽ 44

የአካባቢ ዳህንነት መብት

1. የክልሉ ነዋሪዎች ንፁህና ጤናማ በሆነ አካባቢ የመኖር መብት አላቸው።
2. የክልሉ መንግሥት በሚያካሄዳቸው ፕሮግራሞች ምክንያት የተፈናቀሉ ወይም ኑሮአቸው የተነካባቸው ሰዎች ሁሉ በመንግሥት በቂ እርዳታ ወደ ሌላ አካባቢ መዘዋወርን ጨምሮ ተመጣጣኝ የሆኑ የገንዘብ ወይም ሌላ አማራጭ ማካካሻ የማግኘት መብት አላቸው።

ምዕራፍ አራት

የክልሉ መንግሥት አወቃቀር

አንቀጽ 45

የክልሉ አስተዳደር እርከኖች

1. የክልሉ መንግሥት በክልል፣ በብሔረሰብ ዞኖች፣ በአስተዳደራዊ ወረዳዎችና በቀበሌዎች የተዋቀረ ነው። ይሁን እንጂ የክልሉ ምክር ቤት አስፈላጊ ሆኖ ሊያገኘው ሌሎች የአስተዳደር እርከኖች ሊያዋቅርና ሊልጣናቸውን በሕግ ሊወስን ይችላል።
2. በክልሉ ውስጥ የሚቋቋሙት የአስተዳደር እርከኖች በክልሉ ውስጥ የሚገኙ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦችን አስፋፊ፣ ቋንቋ፣ ማንነትና ፈቃድ ላይ በመመሥረት ይሆናል።
3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ሥር የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ በክልሉ ውስጥ የሚገኙ ከተሞች ልማታቸውን የሚያፋጥን የራሳቸው አስተዳደር ይኖራቸዋል። ዝርዝሩ በሕግ ይወስናል።

አንቀጽ 46

የክልሉ መንግሥት አባላት

1. የጋምቤላ ሕዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት መሥሪያ አባላት የሚከተሉት ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው።

1. የአጉሃ ብሔረሰብ
2. የኑዌር ብሔረሰብ
3. የመሻርንግር ብሔረሰብ
4. የኦፖ ብሔረሰብ
5. የኮሞ ብሔረሰብ

2. የጋምቤላ ሕዝቦች ብሔራዊ ክልል አባላት እኩል መብትና ሥልጣን አላቸው።
3. በእያንዳንዱ የብሔረሰብ ዞን በራሱ አስተዳደር ውስጥ የሚገኙ ሌሎች አካላት ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የየራሳቸውን ቀበሌዎች በራስ የማስተዳደር መብት ይጠበቃል፤ በክልልና በዞን በቀጥታ የመወከል መብትም ይጨምራል።

አንቀጽ 47

የአስተዳደር እርከኖች የአካላዊ ስጦታ

1. የአስተዳደር እርከኖች ወሰን በሚመለከት ጥያቄ የተነሳ እንደሆነ ጉዳዩ በሚመለከታቸው የአስተዳደር እርከኖች ስምምነት ይፈጽማል። የሚመለከታቸው አካላት መስማማት ካልቻሉ ጉዳዩ የሚመለከተው የብሔረሰብ ምክር ቤት በቀጥታ ለክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ጽሕፈት ቤት ያቀርባል፤ የክልሉ ምክር ቤት የዚህ ሕግ መንግሥት አንቀጽ 45 ንዑስ አንቀጽ 2 ድንጋጌ መሠረት በማድረግ ይወስናል።
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ 1 መሠረት የቀረበው ጉዳይ ከ3 ጋር ባልበሰጠ ጊዜ ውስጥ በክልል ምክር ቤት የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጥበታል።

ምዕራፍ አምስት

የክልሉ መንግሥት ሥልጣን አወቃቀር እና ክፍል

አንቀጽ 48

የክልሉ መንግሥት የሥልጣን ሽካታ

1. የክልሉ መንግሥት ሕግ አወጪ አካል የክልሉ ምክር ቤት ሲሆን የብሔራዊ ክልላዊ መንግሥቱ ከፍተኛ የሥልጣን አካል ሆኖ ተጠሪነቱ ለወከለው ሕዝብ ነው።
2. የክልሉ ከፍተኛ የሕግ አስፈጻሚ አካል የክልሉ መስተደድር ምክር ቤት ሲሆን ተጠሪነቱ ለክልሉ ምክር ቤት ነው።

3. የክልሉ የዳኝነት ሥልጣን የክልሉ ፍርድ ቤቶች ብቻ ነው።

አንቀጽ 49

የክልሉ መንግሥት ሥልጣንና ተግባር

1. በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕገ መንግሥት ውስጥ በወል ተለይተዉ ለፌዴራሉ መንግሥት ወይም ለፌዴራሉ መንግሥትና ለክልሉ በጋራ ከተሰጡት ሥልጣንና ተግባራት ውጭ ያለ ማናቸዉም ሥልጣንና ተግባር የክልሉ መንግሥት ሥልጣንና ተግባር ይሆናል።
2. በዚህ ንዑስ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ሥር የሰፈረዉ አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ክልላዊ መንግሥቱ፡-
 - 2.1 የክልሉ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት ፖሊሲ ስትራቴጂና ህቅድ ያወጣል፤ ያስፈጽማል፤
 - 2.2 የክልሉ ሕገ መንግሥትና ሌሎች ሕጎችን ያወጣል፤ ያስፈጽማል፤
 - 2.3 የፌዴራሉ መንግሥት በሚያወጣዉ ሕግ መሠረት መሬትንና የተፈጥሮ ሀብትን ያስተዳድራል።
 - 2.4 ራስን በራስ ማስተዳደርን ዓላማ ያደረገ ክልላዊ መስተዳድር ያዋቅራል፤ የሕግ የበላይነት የሰፈነበት ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ይገነባል፤ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕገ መንግሥትንና ይህንን ሕገ መንግሥት ይጠብቃል፤ ይከላከላል፤
 - 2.5 የክልሉን መስተዳድር ሠራተኞች አስተዳደርና የሥራ ሁኔታዎች በተመለከተ ሕግ ያወጣል፤ ያስፈጽማል፤ ይህንኑ በሚያስፈጽምበት ጊዜ የሀገሪቱን የትምህርት፤ የሥልጠናና የልምድ መመዘኛዎች ግምት ውስጥ ማስገባት ይጥርባታል።
 - 2.6 የክልሉን የፖሊስ ኃይል ያደራጃል፤ ይመራል፤ የክልሉን ሠላምና ፀጥታ ይጠብቃል፤

- 2.7 የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 28 ንዑስ-አንቀጽ 1 እና የዚህ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 29 ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው በሕግ መሠረት ምህረት ያደርጋል።
- 2.8 ለክልሉ በተወሰነው የገቢ ምንጭ ግብርና ሌሎች ታክሶችን ይጥላል፤ ይሰበስባል፤ የክልሉን በጀት ያወጣል፤
- 2.9 በክልል መስተዳድሩና በድርጅት ተቀጣሪዎች ላይ የሥራ ግብር ይጥላል፤ ይሰበስባል፤
- 2.10 የመሬት መጠቀሚያ ክፍያን ይወስናል፤
- 2.11 የእርሻ ሥራ ገቢ ይጥላል፤ ይሰበስባል፤
- 2.12 በክልሉ ውስጥ በግል ባለቤትነት ሥር ከሚገኙ ቤቶችና ሌሎች ንብረቶች በሚገኝ ገቢ ላይ ግብር ይጥላል፤ ይሰበስባል፤ በክልል መስተዳድሩ ባለቤትነት ሥር ባሉ ቤቶችና ሌሎች ንብረቶች ላይ ኪራይ ያስከፍላል፤
- 2.13 በክልል መስተዳድሩ ባለቤትነት ሥር ከሚገኙ የልማት ድርጅቶች ላይ የንግድ ትርፍ፣ የሥራ ግብርና የሽያጭና የኤክስፔዝ ታክሶችን ይጥላል፤ ይሰበስባል፤
- 2.14 ከፌዴራሉ መንግሥት ጋር፡-
- ሀ/ በጋራ ከሚያቋቁሟቸው የልማት ድርጅቶች የሚገኘውን የንግድ ትርፍ ግብር፣ የሥራ ግብር፣ የሽያጭና የኤክስፔዝ ታክሶችን በሕጉ መሠረት ይከፍላል፤
 - ለ/ ከድርጅቶች የንግድ ትርፍና ከባለአኪሲዮኖች የትርፍ ድርሻ ላይ ግብርና የሽያጭ ታክሶችን በሕጉ መሠረት ይከፍላል፤
 - ሐ/ ከከፍተኛ የማዕድን ሥራዎችና ከማናቸውም የፔትሮሊየምና የጋዝ ሥራዎች የሚገኘውን የገቢ ግብርና የሪፖርቲንግ ክፍያዎች በሕጉ መሠረት ይከፍላል፤
- 2.15 በክልል መስተዳድሩ አካላት ከሚሰጡ ፈቃዶችና አገልግሎቶች የሚነጠጡ ክፍያዎችን ይወስናል ይሰበስባል፤
- 2.16 ከደን የሚገኘው የሮፖሊቲ ክፍያ ይወስናል፤ ይሰበስባል፤

2.17 በክልሉ ውስጥ ማናቸውም የተፈጥሮ አደጋ ሲያጋጥም ወይም የሕዝብን ጤንነት አደጋ ላይ የሚጥል በሽታ ሲከሰት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አዉጥቶ በሥራ ላይ ያዉላል።

ምዕራፍ ስድስት

ስለ ክልሉ ምክር ቤት

አንቀጽ 50

ስለ ክልሉ ምክር ቤት አባላት

1. የክልሉ ምክር ቤት አባላት ነፃ፣ ቀጥተኛ፣ ትክክለኛ በሆኑና ድምጽ በምስጢር በሚሰጥበት ሥርዓት በየአምስት ዓመቱ በሕዝብ ይመረጣሉ።
2. የምክር ቤቱ አባላት በአንድ የምርጫ ክልል ውስጥ ከሌሎች ተወዳዳሪዎች መካከል አብላጫ ድምፅ ያገኘ ተወዳዳሪ አፕፔሬ በሚሆንበት የምርጫ ሥርዓት ይመረጣሉ። የተለየ ዉክልና እንደሚያስፈልጋቸዉ የታመነባቸዉ አካላ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦችን በምርጫ ምክር ቤቱ ውስጥ ይወክላሉ። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።
3. የምክር ቤቱ አባላት የመላዉ የክልሉ ሕዝብ ተወካዮች ናቸዉ። ተገዥነታቸዉም፡-

ሀ/ ለሕገ መንግሥቱ

ለ/ ለመረጣቸዉ ሕዝብ

ሐ/ ለራሳቸዉ ሕሊና ብቻ ይሆናል።

4. ማንኛዉም የምክር ቤቱ አባል በምክር ቤቱ ውስጥ በሚሰጠዉ ድምጽ ወይም አስተያየት ምክንያት አይከሰስም፣ አስተዳደራዊ ኔርምጓም አይወሰበትም።
5. ማንኛዉም የክልል ምክር ቤት አባል ከቦታ ወንጀል ሲፈጽም እጅ ከፍንጅ ካልተያዘ በስተቀር ያለ ምክር ቤቱ ፈቃድ አይያዝም በወንጀል አይከሰስም።

6. ማንኛውም የምክር ቤት አባል የመረጠውን ሕዝብ አመኔታ ባጣበት ጊዜ በሕግ መሠረት ከምክር ቤት አባልነቱ ይወገዳል

7. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 6 ድንጋጌ እንደአግባብነቱ በየደረጃው በሚገኙ ምክር ቤቶች ተፈጻሚነት ይኖረዋል፤

አንቀጽ 51

የክልሉ ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

1. የክልል ምክር ቤት በዚህ ሕግ መንግሥት መሠረት የክልሉ ሕግ አወጭ አካል ነው።

2. የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕግ መንግሥት ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ምክር ቤቱ በብሔራዊ ክልሉ የወሰነ ጉዳዮች ላይ የበላይ የፖለቲካ ሥልጣን ባለቤት ነው።

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 ድንጋጌዎች ሥር የሰፈረው አጠቃላይ ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ ምክር ቤቱ በተለይ የሚከተሉት ሥልጣንና ኃላፊነቶች ይኖሩታል።

3.1 በዚህ ሕግ መንግሥት መሠረት የፌዴራሉን ሕግ መንግሥትና ሌሎች ሕጎችን የማይሳረሩ ልዩ ልዩ ሕጎችን ያወጣል።

3.2 የሕዝቡን ብዛት፣ የክልሉን ስፋትና ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ግምት ውስጥ በማስገባት በክልሉ ውስጥ ተጨማሪ የአስተዳደር አርካፍትን ወይም የራስ በራስ አስተዳደሪያ አካባቢዎችን ያቋቁማል።

3.3 የክልሉ ብሄረሰቦችን በመወከል በፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚሳተፉትን በቀጥታ በሕዝብ ባልተመረጡበት ጊዜ ከክልሉ ምክር ቤት አባላት መርጦ ይልካል።

- 3.4 የፌዴራል መንግሥት ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ ከአገራዊ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ጋር የሚደረጉ ስምምነቶችን ያፀድቃል።
- 3.5 የራሱን አፈ ገብኤ ይመርጣል፤ ለምክር ቤቱ ሥራ የሚያስፈልጉትን ቋሚና ጊዜያዊ ኮሚቴዎች ይሰይማል፤
- 3.6 ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ርዕሰ መስተዳድሩን በምርጫ ይሰይማል፤ በርዕሰ መስተዳድሩ አቅራቢነት የክልሉን መስተዳድር ምክር ቤት አባላት ሹመት ያፀድቃል።
- 3.7 በርዕሰ መስተዳድሩ አቅራቢነት የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ፕሬዚዳንት፣ ም/ፕሬዚዳንት፣ ዋና አዲተርና ምክትል ዋና አዲተርን ይሾማል።
- 3.8 የክልሉን ጠቅላይ፣ ከፍተኛና የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች ያቋቁማል፤ ዳኞችን ይሾማል፤
- 3.9 የአዲትና ሌሎች የቁጥጥር አካላቱን ያቋቁማል፤
- 3.10 በሕጉ መሠረት ምህረት ያደርጋል፤ የክልሉን ሠላምና ቋንቋ ለመጠበቅ የሚያስፈልጉ መመሪያዎችን ያወጣል፤ የፀጥታና የፖሊስ ኃይሉን ያቋቁማል፤
- 3.11 የክልሉን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፕሮግራሞች ያፀድቃል፤
- 3.12 የክልሉን የገቢ ምንጮች የሚመለከቱ ሕጎችን ያወጣል፤ የክልሉን በጀት መርምሮ ያፀድቃል፤
- 3.13 ለማህበራዊ አገልግሎቶች መስፋፋት፣ ለኢኮኖሚያዊ ልማት መፋጠንና ለዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ አስፈላጊ የሆኑ ድጋፎችን ያቋቁማል።
- 3.14 ለክልሉ መንግሥት በተከለለው የገቢ ምንጭ በክልሉ ውስጥ ግብርና ታክስ ይጥላል፤

3.15 የክልል መስተዳድሩን የሠራተኛ አስተዳደር የሥራ ሁኔታዎችን በተመለከተ ሕግ ያወጣል፤

3.16 በዚህ ሕግ መንግሥት አንቀጽ 49 ንዑስ አንቀጽ 2/17/ ሥር በክልሉ መንግሥት በተሰጠው ሥልጣን መሠረት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያወጣል፤

3.17 የሀገሪቱንና የክልሉን ሕግጋተ መንግሥታት አዋጆችና ሌሎች ሕጎችን በክልሉ ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችሉ ዝርዝር የማስፈጸሚያ ደንቦች ያወጣል፤

3.18 የክልሉን ርዕሰ መስተዳድርና ሌሎች የክልሉን መንግሥት ባለሥልጣናት ለጥያቄ ይጠራል፤

3.19 ለብሄረሰብ ዞኖችና ለአስተዳደራዊ አርከኖች የሕዝብ ብዛትን ዋነኛ መመዘኛ ባደረገ ቀመር በጀት ይመድባል፡፡

አንቀጽ 52

የፖለቲካ ሥልጣን

1. በምክር ቤቱ አብላጫ መቀመጫ ያገኘ የፖለቲካ ድርጅት ወይም ድርጅቶች የክልሉን መስተዳድር ምክር ቤት ያደራጃል፤ ወይም ያደራጃት፤ ይመራል ወይም ይመራሉ፤

2. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ድንጋጌ እንደየአካባቢው ለብሔረሰብ ዞን፣ ለብሔረሰብ ልዩ ወረዳ፣ ለወረዳ እና ለቀደሙ አስተዳደር ምክር ቤት ተፈፃሚ ይሆናል፡፡

አንቀጽ 53

ስለ ክልሉ ምክር ቤት ጽ/ቤት

1. የክልሉ ምክር ቤት የራሱ ጽ/ቤት ይኖረዋል፡፡

2. የጽ/ቤቱ ሥልጣንና ተግባር በሕግ ይወሰናል፡፡

አንቀጽ 54

ስለ ምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ አሰያዩምና የሥራ ዘመን

1. አብላጫ መቀመጫ ባገኙት የፖለቲካ ድርጅት ወይም ድርጅቶች አቅራቢነት የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ በዚህ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 51 ንዑስ አንቀጽ 3/5 መሠረት ከም/ቤቱ አባላት መካከል በምርጫ የሚሰየም ሆኖ ተጠሪነቱ ለክልሉ ምክር ቤት ነዉ።
2. አፈ ጉባኤው የሥራ ዘመን የክልሉ ም/ቤት የሥራ ዘመን ይሆናል።
3. የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች ለብሔረሰብ ዞን፣ ለብሔረሰብ ልዩ ወረዳ፣ ለወረዳና ለቀበሌ ምክር ቤቶች አፈ ጉባኤዎች ያገለግላሉ።

አንቀጽ 55

የአፈ ጉባኤዉ ሥልጣንና ተግባር

የክልሉ ም/ቤት አፈ ጉባኤ በዚህ ሕገ መንግሥት መሠረት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት የጽ/ቤቱ ሥልጣንና ተግባር በሕግ ይወሰናል።

ይኖሩታል።

1. የም/ቤቱን መደበኛና አስተካኪ ስብሰባዎችን ይጠራል፣ ይመራል፣
2. ም/ቤቱን በሶስተኛ ወገኖች ዘንድ ይወክላል፣
3. የም/ቤቱን ጽ/ቤት ያደራጃል፣ ጠቅላላ የአስተዳደር ሥራዎችን ጠባይነት ይመራል፣
4. ም/ቤቱ በአባሎቹ ላይ እንዲወሰድ የወሰነውን የደህንነትን አርምጃ ያስፈጽማል፣
5. የምክር ቤቱን ቋሚና ጊዜያዊ ኮሚቴዎች ያስተባብራል፣

6. በክልሉ ምክር ቤት የሚሰጡ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል።

አንቀጽ 56

የምክትል አፈ ጉባኤው ሥልጣንና ተግባር

ምክትል አፈ ጉባኤው ተጠሪነቱ ለአፈ ጉባኤና ለክልሉ ምክር ቤት ሆኖ፡-

1. በአፈ ጉባኤው ተሳይተው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፤
2. አፈ ጉባኤው በማይኖርበት ወይም ሥራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ ተክቶ ይሰራል።

አንቀጽ 57

የምክር ቤቱ የስብሰባ ጊዜና ዓሥራ ዘመን

1. የክልሉ ምክር ቤት ቢያንስ በዓመት ሁለት ጊዜ መደበኛ ስብሰባ ያደርጋል።
2. ከምክር ቤቱ አባላት ውስጥ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በስብሰባው ላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባኤ ይሆናል።

የምክር ቤቱ ውሣኔ በስብሰባ ላይ በተገኙት የምክር ቤቱ አባላት አብሳሌ ድምጽ ይተላለፋል።

3. የክልል ምክር ቤት አባላት የሚመረጡ ስራዎችን ዓመታት ገደብ የሥራ ዘመን ከማብቃቱ ከአንድ ወር በፊት አዲስ ምርጫ ተካሂዶ ይገናኝታል። ቅድሚኛው ምክር ቤት የሥራ ዘመን በተጠናቀቀ በ15 ቀናት ጊዜ ውስጥ አዲሱ ምክር ቤት ሥራውን ይጀምራል።

4. ምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባ በማያደርግበት ወቅት አፈ ጉባኤው አስቸኳይ ስብሰባ ሊጠራ ይችላል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ወይም ምክር ቤቱ አባላት መካከል ከአንድ ሰባትኛው በላይ የሚሆኑት አስቸኳይ ስብሰባ እንዲጠራ ከጠየቁ አፈ ጉባኤው የምክር ቤቱን ስብሰባ የመጥራት ግዴታ አለበት።

5. የክልሉ ምክር ቤት ስብሰባ በግልጽ ይካሄዳል፣ ሆኖም ስብሰባው በዝግ እንዲካሄድ በምክር ቤቱ አባላት ወይም በክልሉ አስፈፃሚ አካል ከተጠየቀና ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ጥያቄውን ከደገፉት ምክር ቤቱ ዝግ ስብሰባ ሊያደርግ ይችላል።

አንቀጽ 58

የምክር ቤቱ ወሳኔዎችና ውስጣዊ የአሠራር ሥነ ሥርዓቶች

1. በዚህ ሕገ መንግሥት ውስጥ ተገልጾ በተለይ ካልተደነገገ በስተቀር ማናቸውም ወሳኔዎች የሚተላለፉት በምክር ቤቱ አባላት የአብላጫ ድምጽ ነው።
2. ምክር ቤቱ ውስጣዊ አሠራሩንና የሕግ አወጣጡን ሂደት አስመልክቶ ዝርዝር ደንቦችን ሊያወጣና በሥራ ላይ ሊያውል ይችላል።

ምዕራፍ ሰባት

የሕግ አስፈፃሚ አካል

አንቀጽ 59

የአስፈጻሚነት ሥልጣን

1. የጋምቤላ ሕዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ከፍተኛ የአስፈፃሚነት ሥልጣን የተሰጠው ለርዕሰ መስተዳድሩና ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ነው።
2. ርዕሰ መስተዳድሩና የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ተገቢነታቸው ለክልሉ ምክር ቤት ነው።
3. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት አባላት በመንግሥት ተግባራቸው በጋራ ለሚሰጡት ወሳኔ ለሚፈጽሙት ተግባር የጋራ ጋላፊነት አላቸው።

አንቀጽ 60

የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት

1. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ርዕሰ መስተዳድሩ፣ ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ፣ የአስፈጻሚ ቢሮዎች ኃላፊዎችና በሕግ በሚወሰነው መሠረት ሌሎች አባላት የሚገኙበት አካል ነው።
2. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ሰብሳቢ ርዕሰ መስተዳድሩ ነው።
3. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ተጠሪነቱ ለርዕሰ መስተዳድሩ ነው።
4. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት በሚወሰነው ወግ፣ ለክልሉ ምክር ቤት ተጠሪ ይሆናል።

አንቀጽ 61

የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ሥልጣንና -ገባር

የፌዴራሉ ሕገ መንግሥት ድንጋጌ አንደተጠበቀ ሆኖ የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ከዚህ በታች የተመለከቱት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል።

1. በክልሉ ምክር ቤትና በፌዴራሉ መንግሥት ዓወጡ ሕጎችና የተሰጡ ወግነዎች በክልሉ ውስጥ በሥራ መተርጎማቸውን ያረጋግጣል፣ መመሪያዎችን ይሰጣል፣
2. የክልል መስተዳድሩ አስፈጻሚ አካላት የሌሎች ተደማሚ አደረጃጀት ይወስናል፣ ሥራቸውን ይከታተላል፣ ይመራል፣
3. በዚህ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 45 ንዑስ አንቀጽ 1 እና አንቀጽ 5፣ ንዑስ አንቀጽ 3.2 ድንጋጌዎች ሥር ለክልሉ ምክር ቤት የተጠበቀ ሥልጣን አንደተጠበቀ ሆኖ በክልሉ ውስጥ ከሚገኙ ወረዳዎችና ቀበሌዎች የሚቀርቡ የጥገና ጥያቄዎችን አጣርቶ ይወስናል፣

4. የክልሉን ዓመታዊ በጀት ያዘጋጃል፣ ለክልሉ ምክር ቤት ያቀርባል፣ ሲፀድቅም በተግባር ላይ እንዲዉል ያደርጋል፤
5. የክልሉን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ልማት ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎች ይነድፋል፣ የሕግ ረቂቆችን ለክልሉ ምክር ቤት አቅርቦ ያስፀድቃል፣ የተወሰነውንም ያስፈጽማል፤
6. በክልሉ ውስጥ ሕግና ሥርዓት መከበሩን ያረጋግጣል፤
7. የክልሉ ምክር ቤት በሚሰጠው ሥልጣን መሠረት ደንቦችንና መመሪያዎችን ያወጣል፤
8. የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያዉጃል፣ በዚህ ሕገ መንግሥት በተደነገገው የጊዜ ወሰን ውስጥ የታወጀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለክልሉ ምክር ቤት አቅርቦ ያስፀድቃል።
9. በዚህ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 51 ንዑስ አንቀጽ 3.16 ሥር ለክልሉ ምክር ቤት አስቀድሞ የተሰጠው ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ ምክር ቤቱ ሊሰበሰብ ባልቻለበት ሁኔታ የጤና ችግርና ድንገተኛ የተፈጥሮ አደጋ በክልሉ ውስጥ በሚደርስበት ጊዜ አስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አዉጥቶ በሥራ ላይ ያዉላል።
10. በክልሉ ምክር ቤት የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።

አንቀጽ 62

የርዕሰ መስተዳድሩ አሰዳዳሪና የሥራ ዘመን

1. ርዕሰ መስተዳድሩ በክልሉ ምክር ቤት ውስጥ አብላጫ መቀመጫ ባገኘው የፖለቲካ ድርጅት ወይም ድርጅቶች አቅራቢነት ከክልሉ ምክር ቤት አብላት መካከል በምርጫ ይሰየማል።
2. በዚህ ሕገ መንግሥት በሌላ አኳኋን ካልተወሰነ በስተቀር የርዕሰ መስተዳድሩ የሥራ ዘመን የክልሉ ምክር ቤቱ የሥራ ዘመን ነው።
3. የክልሉ ርዕሰ መስተዳድርነት ምርጫ በዚሁ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 መሠረት ከፀደቀ በኋላ ሥራውን ከመጀመሩ በፊት የጋራ ስብሰባ ሲካተት ጊዜ ስብሰባዉ ፊት ለሕገ-መንግሥቱና ለክልሉ ሕዝቦች ያለውን ታማኝነት በሚቀጥሉት ቃላት ይገለጻል።

« እኔ _____ በዛሬዉ ዕለት የጋምቤላ ሕዝቦች ብሔራዊ ክልል ርዕሰ መስተዳድር በመሆን ሥራዬን ስጀምር የተጣለብኝን ከፍተኛ ኃላፊነት ለመፈጸም ቃል እገባለሁ። »

አንቀጽ 63

የርዕሰ መስተዳድሩ ሥልጣንና ተግባር

1. ርዕሰ መስተዳድሩ የክልል መስተዳድሩ ሥራ መሪ፣ የመስተዳድር ምክር ቤቱ ሰብሳቢና የክልሉ ፕሬዚዳንት ነው።
2. ርዕሰ መስተዳድሩ ተጠሪነቱ ለክልሉ ምክር ቤት ነው።
3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ሥር የሰፈረዉ አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ርዕሰ መስተዳድሩ፡

ሀ/ የክልሉን መስተዳድር ምክር ቤት ይመራል፣ ያስተባብራል፣ ይወክላል፣

ለ/ የክልሉ መንግሥት ሕግ አውጭና ሕግ አስፈፃሚ አካላት በየበኩላቸዉ መክረዉ ያፀደቁቸዉን አዋጆችና ደንቦች በጋምቤላ ነጋሪት ጋዜጣ ይታወቁ ዘንድ በአሥራ አምስት ቀናት ውስጥ ፈርሞ ይልካል፣ በአሥራ አምስት ቀናት ውስጥ ካልፈረመ ሕጉ በሥራ ላይ ይወላል፣

ሐ/ የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ያጠጣቸዉን ፖሊሲዎች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና ዉሣኔዎች ተፈፃሚነት ይከታተላል፣

መ/ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት፣ ምክትል ፕሬዚዳንት፣ የክልሉን ዋና አዲተርና ምክትል አዲተር መርጦ ለክልሉ ምክር ቤት በማቅረብ ያስሾማል፣

ሠ/ ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩን ጨምሮ የክልሉ መስተዳድሩ ምክር ቤት አባላት የሚሆኑ የቢሮ ኃላፊዎችን ፒ-መት ለክልሉ ምክር ቤት በማቅረብ ያስፀድቃል። ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ የክልል ምክር ቤት አባል መሆን አለበት።

ረ/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 ፊደል ተራ ቁጥሮች መ እና ሠ ሥር የሰፈረው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የክልሉ ምክር ቤት ሊሰበሰብ ባልቻለበት ጊዜና ሁኔታ ከምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ በመለስ ያሉትን ከፍ ብሎ የተጠቀሱትን የሥራ ኃላፊዎች በጊዜያዊነት መደቦ ያሠራል። የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንትና ምክትል ፕሬዚዳንት በጊዜያዊነት የሚመደቡ ከዳኞች መካከል ይሆናል፤

ሰ/ ከክልል መስተዳድር ምክር ቤት አባላት ውጭ የሆኑ የቢሮ ኃላፊዎች፣ በክልሉ መስተዳድር ም/ቤት ያሾማል። ምክትል የቢሮ ኃላፊዎች፣ ኮሚሽነሮችና ሌሎች የሥራ ኃላፊዎች መርጦ ያሾማል፤

ሸ/ የክልሉን ደህንነት ለማስጠበቅና ሕግና ሥርዓትን ለማስከበር የተዳደሩት ክልል አቀፍ የፀጥታና የፖሊሲ ኃይሎች በበላይነት ይመራል፤ ይቆጣጠራል፤

ቀ/ በክልሉ የሚገኙትን የበታች አስተዳደር እርዳታዎች ሥራ ይመራል፤ ያስተባብራል፤ ይቆጣጠራል፤

በ/ የዚህ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 62 ንዑስ አንቀጽ 2 ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የክልሉን ምክር ቤት መሥራት ገብኤ ይጠራል፤

ተ/ ለክልል ምክር ቤቱ ሪፖርት ያቀርባል፤

ፑ/ በክልል ምክር ቤቱ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።

አንቀጽ 54

የምክትል ርዕሰ መስተዳድር ደብዳቤ - ፡፡፡፡፡

1. ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ በርዕሰ መስተዳድሩ አቅጣጫነት በክልሉ ምክር ቤት ሽ.መ.ቱ የሚፀድቅ ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ያከናውናል፤

ሀ/ በርዕሰ መስተዳድሩና በክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ተለይተው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፤

ለ/ ርዕሰ መስተዳድሩ በማይኖርበት ወይም ሥራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ ተክቶ ይሰራል።

2. ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ተጠሪነቱ ለርዕሰ መስተዳድሩና ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ነው።

አንቀጽ 65

የርዕሰ መስተዳድረ ጽ/ቤት

1. ርዕሰ መስተዳድሩ በዚህ ሕግ መንግሥት የተጣለበትን ኃላፊነት ለመውጣት ያስችለዉ ዘንድ የራሱ ጽ/ቤት ይኖረዋል።
2. የርዕሰ መስተዳድሩ ጽ/ቤት የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ጽ/ቤት በመሆኑ ጭምር ያገለግላል።
3. የጽ/ቤቱ ዝርዝር ተግባርና ኃላፊነት በሕግ ይወሰናል።

አንቀጽ 66

ስለከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ስህተተኛ ስራዎች ተቋማት ጋር

1. የክልሉን ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ስህተተኛ ስራዎች የሕገ-መንግሥት ሥራዎችን የሚያከናውኑ፣ የሚያስተባብሩና የሚመሩ ልዩ ልዩ ቢሮዎች፣ ኮሚሽኖች፣ ጽ/ቤቶችና ሌሎች ተቋማት እንዲከፈሉና እንዲሰሩ ይደረጋል።
2. የቢሮዎች፣ የኮሚሽኖች፣ ጽ/ቤቶችና ሌሎች ተቋማት ተጠሪነት ለክልሉ ርዕሰ መስተዳድርና ለመስተዳድር ምክር ቤት ይሆናል።
3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 የተደነገገዉ ቢሮዎች የክልሉ ቢሮዎች፣ ኮሚሽኖች፣ ጽ/ቤቶችና ሌሎች ተቋማት ተጠሪነት ከተቋቋሙበት አላማና ከሚያስፈጽሙት ተልዕኮ ጋር አግባብነት ላላቸዉ የክልሉ መንግሥት የበላይ አስፈላጊ መሥሪያ ቤቶች ይሆናል። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።

ምዕራፍ ስምንት

ስለ ፍርድ ቤቶች አወቃቀርና የዳኝነት ሥልጣን

አንቀጽ 67

ስለ ነፃ ዳኝነት አካል መቋቋም

1. የክልሉ ነፃ የዳኝነት አካል በዚህ ሕግ መንግሥት ተቋቁሟል፡
2. የዳኝነትን ሥልጣን ከመደበኛ ፍርድ ቤቶች ወይም በሕግ የመዳኘት ሥልጣን ከተሰጠው ተቋም ውጪ የሚያደርግና በሕግ የተደነገገውን የዳኝነት ሥርዓት የማይከተል ልዩ ወይም ጊዜያዊ ፍርድ ቤት አይቋቋምም፡፡

አንቀጽ 67

ስለ ባህላዊና ሃይማኖታዊ የዳኝነት አካላት

በዚህ ሕግ መንግሥት አንቀጽ 35 ንዑስ አንቀጽ 5 ሥር የተደነገገው አንደተጠበቀ ሆኖ ይህ ሕግ መንግሥት ከመጽደቁ በፊት በመንግሥት አወቅና አግኝተው ሲሰራባቸው የነበሩ ሃይማኖታዊና ባህላዊ የዳኝነት አካላት በዚህ ሕግ መንግሥት መሠረት አወቅና አግኝተው ይደራጃሉ፡፡

አንቀጽ 68

የዳኝነት ሥልጣን

1. የክልሉ የዳኝነት ሥልጣን የፍርድ ቤቶች ብቻ ነው፡፡
2. በየትኛውም ደረጃ የሚገኝ የዳኝነት አካል ከመኖሪያው የመንግሥት አካል፣ ባለሥልጣን ወይም ሌላ ተፅዕኖ ነፃ ነው፡፡
3. ዳኞች የዳኝነት ተግባራቸውን በመራራነት ያገናኙና ይፈጽሙ፡፡ ክስን በስተቀር በሌላ ሁኔታ አይመሩም፡፡
4. ማንኛውም ዳኛ ከዚህ በታች በተጠቀሱት ሁኔታዎች ክልሆና በስተቀር በሕግ የተወሰነው የጡረታ መወጫ እድሜ ከመፈረሱ በፊት ከፈቃዱ ውጭ ከዳኝነት ሥራው አይነሳም፡፡

- ሀ/ የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ በዳኞች የዲስፒሊን ሕግ መሠረት ጥፋት ፈጽሟል ወይም ጉልህ የሆነ የሥራ ችሎታና ቅልጥፍና አንሳታል ብሎ ሲወሰን ወይም፤
 - ለ/ በሕመም ምክንያት ዳኛዉ ተግባሩን በተገቢዉ ሁኔታ ማከናወን አይችልም ብሎ ሲወሰንና፤
 - ሐ/ የጉባኤዉ ዉሳኔ ለክልሉ ምክር ቤት ቀርቦ በአባላቱ የአብልጫ ድምጽ ሲደገፍና ሲፀድቅ፡፡
5. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 4 የሰፈሩት ድንጋጌዎች አፈፃፀም ዝርዝር በሕግ ይወሰናል፡፡
6. የማንኛዉም ዳኛ የጡረታ መዉጫ ጊዜ አይራዘምም፡፡

ሸንቀጽ 69

የፍርድ ቤቶች አደረጃጀትና ሥልጣን

1. የክልሉ የዳኝነት አካል በክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ በከፍተኛ ፍርድ ቤቶችና በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች ይደራጃሉ፡፡ የወረዳ ፍርድ ቤት የክልሉ የበታችና የመጀመሪያ ደረጃ የዳኝነት አካል ነዉ፡፡
2. የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት፡
 - ሀ/ ክልላዊ ጉዳዮችን በተመለከተ ከፍተኛዉና የመጨረሻዉ የዳኝነት ሥልጣን፤
 - ለ/ በፌዴራል ጉዳዮች ላይ የፌዴራሉ መንግሥት ከፍተኛ ፍርድ ቤት የዳኝነት ሥልጣንና፤
 - ሐ/ ማናቸዉም ክልላዊ ፍርድ ቤት የሰጠዉ የመጨረሻ ዉሳኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ሲኖርበት በሰበር ችሎት የማየት ሥልጣን ይኖረዋል፡፡ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡
3. የክልሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ካሰዉ ክልላዊ ሥልጣን በተጨማሪ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በመሆን ይዳኛል፡፡

4. የክልሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የዳኝነት ሥልጣኑ መሠረት በሚሰጠው ውሳኔ ላይ የሚቀርበው ይግባኝ በክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ታይቶ ይወሰናል።
5. የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ባለው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የዳኝነት ሥልጣኑ መሠረት በሚሰጠው ውሳኔ ላይ የሚቀርበው ይግባኝ በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ታይቶ ይወሰናል።
6. የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የዳኝነት አካላቱን የሚያስተዳድርበትን በጀት በቀጥታ ለክልሉ ምክር ቤት አቅርቦ ያስወስናል፤ ሲፈቀድም በጀቱን ያስተዳድራል።
7. የክልሉ ፍርድ ቤቶች በዉክልና የሚፈፀሙትን ፌዴራላዊ የዳኝነት ተግባር ለማከናወን የሚያወጡትን የገንዘብ ወጪ በተመለከተ ከፌዴራል መንግሥቱ ማካካሻ እንዲሰጣቸው የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጥያቄ ያቀርባል።

አንቀጽ 70

ስለዳኞች አሻሽሎ

1. የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንትና ምክትል ፕሬዚዳንት በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቅራቢነት በክልሉ ምክር ቤት ይሾማሉ።
2. የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ የከፍተኛ ፍርድ ቤቶች እና የወረዳ ፍርድ ቤቶች ዳኞች በክልሉ የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ አቅራቢነት በክልሉ ምክር ቤት ይሾማሉ።
3. የክልሉ ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ የክልሉን ጠቅላይ ፍርድ ቤትና የከፍተኛ ፍርድ ቤቶች ዳኞች ሹመት ለክልሉ ምክር ቤት ከማቅረቡ በፊት የፌዴራሉ ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ በእጩዎቹ ላይ ያለውን አስተያየት መጠየቅና የተገኘውን አስተያየት ከራሱ መግለጫ ጋር ለክልሉ ምክር ቤት የማቅረብ ያላፈነት ልሳበት። ሆኖም የፌዴራሉ ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ የተጠየቀውን አስተያየት በሰበቅ ወራት ጊዜ ውስጥ ካላቀረበ የክልሉ ምክር ቤት የእጩ ዳኞቹን ሹመት ተቀብሎ ያጸድቃል።

አንቀጽ 71

ስለ ክልሉ ዳኞች አስተዳደር ጉባዔ መቋቋም

1. በክልሉ ውስጥ ዳኞች በአብላጫ ድምፅ የሚወከሉበት የዳኞች አስተዳደር ጉባዔ ይቋቋማል።
2. የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ጉባዔውን በሰብሳቢነት ይመራል።
3. የጉባዔውን አባላት ዝርዝር፣ ስብጥር፣ ሥልጣንና ተግባር በሕግ ይወስናል።

አንቀጽ 72

ሕገ መንግሥቱን ስለመተርጎም

1. በክልሉ ውስጥ የሕገ መንግሥታዊ ክርክር ጉዳይ ወይም የትርጉም የያዘ ሲነሣ በክልሉ ውስጥ ከሚገኙ ከአያንዳንዱ ብሔረሰብ ምክር ቤቶች ከአፖና ከከሞ ጭምር ተወጣጥቶ በወክልና የሚሰየም የሕገ መንግሥት ትርጓሜ ኮሚሲዮን በዚህ ሕገ መንግሥት ተቋቋሟል። ዝርዝሩ በሕግ ይወስናል።
2. ኮሚሲዮኑ የክልሉ ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ በሚያቀርብለት ሕገ መንግሥታዊ ጉዳይ ላይ መክሮ በስልሳ ቀናት ውስጥ ውሳኔ ይሰጣል።
3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ መሠረት የሚቋቋመው ኮሚሲዮን የሕገሰነሱት ዘመን አባላቱ የተወከሉባቸው የወረዳ ምክር ቤቶች የሥራ ዘመን ሲሆን መንግሥታዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት አስፈላጊ ሲሆን ጊዜ ይሰጥበታል።
4. ኮሚሲዮኑ የራሱን ሰብሳቢና ፀሐፊ አላባላቱ መካከል መርከብ ሥራውን የሚያከናውን ሲሆን ለሥራው የሚያስፈልገውን የጽሕፈት ቤት አገልግሎትና የፋይናንስ ድጋፍ ከክልሉ ምክር ቤት ያገኛል።

አንቀጽ 73

የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ

1. የክልሉ ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ በዚህ ሕገ መንግሥት ተቋቁሟል።
2. የክልሉ ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ አሥራ አንድ አባላት የሚኖሩት ሲሆን እነርሱም የሚከተሉት ናቸው።

ሀ/ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ሰብሳቢ፤

ለ/ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ምክትል ሰብሳቢ፤

ሐ/ በርዕሰ መስተዳድሩ አቅራቢነት በክልል ምክር ቤት የሚሰየምና በሙያ ብቃታቸውና በሥነ ምግባራቸው የተመሰከረላቸው ስድስት የሕግ ባለሙያዎች፤

መ/ በአፈ ጉባኤው አቅራቢነት ከክልሉ ምክር ቤት አባላት መካከል በምርጫ የሚሰየም ሶስት ተወካዮች፤

አንቀጽ ፲፭

የአጣሪ ጉባኤው ሥልጣንና ትግባር

1. የክልሉ ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ይህንን ሕገ መንግሥት መሠረት አድርገው ከክልሉ የሚመነጩ ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮችን የማባራት ሥልጣን ይኖረዋል። በሚያደርገው ማጣራት መሠረትም የክልሉን ሕገ መንግሥት መተርጉም አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው በጉዳዩ ላይ የራሱን የጠላት ሃሳብ አዘጋጅቶ ለሕገ መንግሥት ተርጓሚ ኮሚሲዮን ያቀርባል።
2. አጣሪ ጉባኤው በክልሉ ሕገ መንግሥት አባላት የሚወጡ ሕጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች ከዚህ ሕገ መንግሥት ጋር ይቃረናሉ የሚል ጥያቄ በማናቸውም ሁኔታ ሲነሳና ጉዳዩ በሚመለከተው ፍርድ ቤት ወይም በዛጠኝዎች አማካኝነት ሲቀርብለት ከመረመረና ካጣራ በኋላ የመጨረሻ ጥያቄ ለኮሚሲዮኑ ያቀርባል።
3. በፍርድ ቤቶች ዘንድ የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ ሲነሳ ጉባኤው፤
ሀ/ የክልሉን ሕገ መንግሥት መተርጉም አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ሲቀር ጉዳዩን ለሚመለከተው ፍርድ ቤት ወዲያው ይመልሳል። ሆኖም ባጣሪ

ገባኤ ወሣኔ ቅር የተሰኘ ማናቸውም ባለጉዳይ ይህንኑ ቅሬታውን በጽሑፍ አዘጋጅቶ ለኮሚሲዮኑ በይግባኝ ማቅረብ ይችላል።

ለ/ የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ መኖሩን ያመነበት እንደሆነ በጉዳዩ ላይ የሚሰጠውን ሕገ መንግሥታዊ ትርጉም አሰናድቶ ለኮሚሲዮኑ ለመጨረሻ ወሣኔ ያቀርባል።

ምዕራፍ ዘጠኝ

ስለ የብሔረሰብ አስተዳደር አደረጃጀት ሥልጣን

አንቀጽ 75

የብሔረሰብ አስተዳደር አደረጃጀት

1. በብሔራዊ አስተዳደሮች ውስጥ የህግ-ዋና-የኑዌርና የመሻገግግር ሕዝቦች በሰፈሩባቸው አካባቢዎች በዚህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 45 ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 ሥር በተደነገገው መሠረት የብሔረሰብ አስተዳደር ተቋቁሟል፤

2. እያንዳንዱ ብሔረሰብ አስተዳደር የሚከተሉት አባላት ይኖራቸዋል፤

ሀ/ የብሔረሰብ ምክር ቤት

ለ/ የብሔረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት

ሐ. የብሔረሰብ አስተዳደር የዳኝነት አካል

አንቀጽ 76

የብሔረሰብ ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

1. እያንዳንዱ የብሔረሰብ ምክር ቤት በክልል ምክር ቤት አባልነት የተመረጡትን ጨምሮ በወሰጡ ከታቀዱት የወረዳ ምክሮች ጋር ሁኔታ የሚመረጡ አባላት ያሉት ሆኖ ይቋቋማል። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።

2. በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕገ-መንግሥት ለፌዴራሉ የሕዝብ ተወካዮችና ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በዚህ ሕገ መንግሥት ደግሞ ለክልሉ ምክር ቤት የተሰጣቸው ሥልጣንና ተግባር እንደተጠበቀ ሆኖ የብሔረሰብ ምክር ቤቶች የየብሔረሰባቸው የበላይ የፖለቲካ ሥልጣን ባለቤቶች ናቸው።

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 ድንጋጌ ሥር የሠፈረው አጠቃላይ ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ እያንዳንዱ የብሔረሰብ ምክር ቤት ተጠሪነቱ ለክልሉ ምክር ቤት ሲሆን የሚከተሉት ልዩ ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል።

ሀ/ ብሔረሰቡ የሚጠቀምበትን የሥራ ቋንቋ መወሰን፤

ለ/ ብሔረሰቡ በቋንቋው ለመናገርና ለመጻፍ፣ ቋንቋውን ለማሳደግ፣ ለመጠበቅ፣ ለመግለጽ፣ ለማዳበርና ለማስፋፋት፣ እንዲሁም ታሪኩን ለመንከባከብ ያለውን መብት ማስጠበቅ፤

ሐ/ በዚህ ሕገ-መንግሥት ውስጥ ለክልሉ ምክር ቤት የተሰጠው የሕግ አዉጭነት ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ በተደራጀበት አቅጣጫ ከክልል አቀፍ ሕግጋት፣ ደንቦችና መመሪያዎች ጋር በማይደረግ የሕግ የራሱን ዝርዝር የአፈጻጸም መመሪያዎች አዉጥቶ በሥራ ላይ ማዋል፤

መ/ የክልሉ ምክር ቤት ያፀደቀውን ብሔራዊ ክልላዊ ዕቅድና ለጀት መሠረት በማድረግ የአካባቢውን ዕቅድና ለጀት ማዉጣትና ጋርም መግደብ፤

ሠ/ የብሔረሰብ አስተዳደሩን አፈ-ጉባኤ፣ ምክትል አፈ-ጉባኤና ዋና አስተዳዳሪውን በምርጫ መሰየም፤

ረ/ በዋና አስተዳደሪው የሚቀርቡለት የብሔረሰብ አስተዳደሩን ምክትል አስተዳደሪና ሌሎች የአስተዳደር ምክር ቤት አባላት በጋራ መርምሮ ማጽደቅ፤

ሰ/ በብሔረሰብ አስተዳደሩ ከፍተኛና የመጀመሪያ ደረጃ ዋና ቤቶች ዳኞች በጋራ ረገድ የበኩሉን አስተያየት ርክልሮ ምክር ቤት መሰጠት፤

ከ/ የብሔረሰብ አስተዳደሩን ዋና አስተዳደሪ ጠቅላይ መመሪያ የአስተዳደሩን ለሥልጣናት ለጥያቄ መጥፋትና የአፈጻጸሙን ሌላ ሠራት መመርመር፤

አንቀጽ 77

ሰብአዊ ምክር ቤት አመራር

1. የብሔረሰብ ምክር ቤት የራሱ ጽ/ቤት ኖሮት ከምክር ቤቱ አባላት መካከል በሚመረጡ የራሱ አፈ-ገባኤና ምክትል አፈ-ገባኤ ይመራል። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።
2. አፈ-ገባኤውንና ምክትል አፈ-ገባኤውን ዝርዝር ሥልጣንና ኃላፊነቶች አስመልክቶ በዚህ ሕገ-መንግሥት ርክልሉ ምክር ቤት አፈ-ገባኤና ምክትል አፈ-ገባኤ የተጻፉት ድንጋጌዎች እንደአግባብነቱ ተፈጻሚነት ይኖራቸዋል።
3. ምክር ቤቱ ለሥራው እንደአስፈላጊነቱ ራሱን በልጅ ልጅ ገዢነት ኮሚቴዎች ያደራጃል።

አንቀጽ 78

የብሔረሰብ ምክር ቤት የሰብሰባ ጊዜና የሥራ ዘመን

1. የብሔረሰብ ምክር ቤት የሥራ ዘመን አምስት ዓመት ይሆናል። የሥራ ዘመኑ ከማብቃቱ ከአንድ ወር በፊት አዲስ ምርጫ ተገኢ ይጠናቀቃል። የቀድሞው ምክር ቤት የሥራ ዘመን በተጠናቀቀ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ አዲሱ ምክር ቤት ሥራውን ይጀምራል።
2. የብሔረሰብ ምክር ቤት ቢያንስ በዓመት ሶስት ጊዜ ይሰብሰባል።
3. ከምክር ቤቱ አባላት ውስጥ ከሁለት ሶስተኛው ላይ የሚሆኑ ሰብሰባው ላይ ከተገኙ የሰብሰባው ምልዓተ ገባኤ ይሆናል። የምክር ቤቱ ውሳኔ ሰብሰባው ላይ ባተገኙት የምክር ቤቱ አባላት የአብዮት ድምጽ ይተላለፋል።
4. የብሔረሰብ ምክር ቤት ሰብሰባ በግልጽ ይገኛል። የምክር ቤቱ ሥልጣን በማደርግበት ወቅት አፈ-ገባኤው አስቸኳይ ስብሰባ ሲገራ ይችላል። የብሔረሰብ አስተዳደሩ ዋና አስተዳደሪ ወይም ከምክር ቤቱ አባላት መካከል አንድ ሰብሰባው የሚሆኑት አስቸኳይ ስብሰባ አንዲጠራ ከጠየቀ አፈ-ገባኤው ምክር ቤቱን ሰብሰባ የመጥራት ጥዴታ አለበት።

አንቀጽ 79

በብሔረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት

1. የብሔረሰብ አስተዳደር ከፍተኛ የሕግ አስፈጻሚ አካል የብሔረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት ሲሆን ተጠሪነቱም ለሚመለከተው ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳደሪያ ሰብሔረሰብ ምክር ቤት ነው።
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ሥር የተደነገገው አንደተጠበቀ ሆኖ የብሔረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤትና ለርዕሰ መስተዳድሩ ተጨማሪ ተጠሪነት ይኖርበታል።
3. የብሔረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት የብሔረሰብ አስተዳደሩ ዋና አስተዳደሪያ ምክትል አስተዳደሪያ በአስተዳደሩ ውስጥ የሚገኙ አስፈጻሚ መሥሪያ ኃላፊዎች የሚካተቱበት አካል ሆኖ ይቋቋማል።

አንቀጽ 80

የብሔረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

1. የብሔረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-
 - ሀ በብሔረሰብ ምክር ቤት በክልሉ ምክር ቤትና በፌዴራል መንግሥት አካላት የወጡ ሕጎችና የተሰጡ ውጤቶች በአስተዳደሩ ውስጥ በሥራ መተርጎማቸውን ያረጋግጣል፤
 - ለ የአስተዳደር ምክር ቤቱ አካላት የሥራ መመሪያዎችና ሌሎች አስፈጻሚ አካላትን አደረጃጀት ይወስናል፤ ሥራቸውን ይከተላል፤ በሰላይነት ይመራል፤
 - የአስተዳደሩን ዓመታዊ በጀት ረቂቅ ያቅርባል፤ የብሔረሰብ ምክር ቤቱ የቀርባል፤ ሲፀድቅም በተግባር ላይ አንዲዉል ያደርጋል፤
 - የአስተዳደሩ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ልማት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች በዝርዝር ይነድፋል። በብሔረሰብ ምክር ቤቱ ያፃድቃል፤ የተወሰነውንም ያስፈጽማል፤
 - በብሔረሰብ አስተዳደሩ ውስጥ ሕግና ሥርዓት መስጠትና የሕዝቡ ሠላምና ደህንነት መጠበቅን ያረጋግጣል፤

ረ/ በብሔረሰብ ምክር ቤቱና በክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።

2. የብሔረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት አባላት በመንግሥት ተግባራቸው በጋራ ለሚሰጡት ውሳኔና ለሚፈጽሙት ተግባር የጋራ ኃላፊነት አለባቸው።

አንቀጽ 81

የብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳደሪ አስያየምና የሥራ ዘመን

1. የብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳደሪ በብሔረሰብ ምክር ቤት ውስጥ አብላጫ መቀመጫ ባገኘው የፖለቲካ ድርጅት ቶች አቅራቢነት ከብሔረሰብ ምክር ቤቱ አባላት መካከል በምርጫ ይሰየማል።
2. በዚህ ሕገ-መንግሥት በሌላ አኳኋን ካልተወሰነ በስተቀር የዋና አስተዳደሪው የሥራ ዘመን የብሔረሰብ ምክር ቤቱ የሥራ ዘመን ነው።

አንቀጽ 82

የዋና አስተዳደሪው ሥልጣንና ተግባር

1. የብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳደሪ የአስተዳደሩ ሥራ መሪና የአስተዳደር ምክር ቤቱ ሰብሳቢና የብሔረሰብ አካባቢው ተጠሪ ነው።
2. ዋና አስተዳደሪው ተጠሪነቱ በብሔረሰብ ምክር ቤትና በክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ነው።
3. ሌሎች የዋና አስተዳደሪውን ሥልጣንና ተግባራት ለሚመለከቱ በዚህ ሕገ መንግሥት የርዕሰ መስተዳደሩን ሥልጣንና ተግባራት አስመልክተው የተጻፉ ድንጋጌዎች አንደኛውን በነታቸው ተፈጻሚ ይሆናሉ።

አንቀጽ 83

የብሔረሰብ አስተዳደር ምክትል አስተዳዳሪ

1. የብሔረሰብ አስተዳደር ምክትል አስተዳዳሪ በዋና አስተዳደሪው አቀራቢነት ሹመት በብሔረሰብ የሚፀድቅ ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ኃላፊነት ይኖሩታል፡፡
ሀ/ በዋና አስተዳዳሪውና በብሔረሰብ አስተዳደር ምክትል ተሰይተው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፤
ለ/ ዋና አስተዳዳሪው በማይኖርበት ወይም ሥራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ ተክቶ ይሠራል፤
2. ምክትል አስተዳደሪው ተጠሪነቱ ለዋና አስተዳደሪውና ለብሔረሰብ አስተዳደር ምክትል ነው፡፡

አንቀጽ 84

የዋና አስተዳዳሪው ጽ/ቤት

1. የብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ የራሱ ጽ/ቤት ይኖረዋል፡፡
2. የዋና አስተዳዳሪው ጽ/ቤት የብሔረሰብ አስተዳደር ምክትል ጽ/ቤት በመሆን ጭምር ሊያገለግል ይችላል፡፡ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡

ምዕራፍ አሥር

ስለወረዳ አስተዳደር አደረጃጀትና ሥልጣን

አንቀጽ 85

አደረጃጀት

የወረዳ አስተዳደር የሚከተሉት አባይት የሥልጣን አካላት ይኖሩታል፡፡

1. በሥሩ ከተደራጁ ቀበሌዎች በሚወከሉ የሕዝብ ተመራጮች ተዋጽኦ የሚቋቋም የወረዳ ምክር ቤት፤

2. ከዚህ ምክር ቤት አባላት መካከል ተመርጦ በሚሰየም የወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አማካኝነት፣ የሚቋቋም የአስተዳደር ም/ቤትና፣
3. በዚህ ሕገ መንግሥት መሠረት የተቋቋመ የመጀመሪያ ደረጃ የዳኝነት አካል፣

አንቀጽ 86

የወረዳ አስተዳደር ሥልጣንና ተግባር

1. የወረዳ አስተዳደር በተደራጀበት አካባቢ የኢኮኖሚያዊ ልማትና ማህበራዊ አገልግሎት እቅዶችን ለማዘጋጀትና ለመወሰንም ሆነ የክልሉ መንግሥት እንዲሁም የዞኑ ወይም የልዩ ወረዳ አካላት በየጊዜው የሚያወጧቸውን ፖሊሲዎች፣ ሕጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች በሥራ ላይ ለማዋል የሚያስችል ማናቸውም ሥልጣን ይኖረዋል።
2. እያንዳንዱ ወረዳ እራሱን የማስተዳደር፣ አካባቢውን የማልማትና በዉስጣዊ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ የመስጠት መብትና ሥልጣኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የዞን አስተዳደር የበታች አካል ነው።

አንቀጽ 87

ስለወረዳ ምክር ቤት አባላት አመራረጥና ተጠሪነት

1. የወረዳ ምክር ቤት አባላት ወረዳው የተደራጀበት አካባቢ ከሚገኙት የቀበሌ ነዋሪዎች መካከል በቀጥታ በሕዝብ ይመረጣሉ።
2. የወረዳ ምክር ቤት አባላት ተጠሪነት ለመረጣቸው ሕዝብ ይሆናል።

አንቀጽ 88

የወረዳ ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

1. የወረዳ ምክር ቤት በተቋቋመበት ወረዳ ውስጥ ከፍተኛው መንግሥታዊ የሥልጣን አካል ነው። ተጠሪነቱም ለዞኑ ምክር ቤት ይሆናል።

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ሥር የሰፈረው አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ምክር ቤቱ የሚከተሉት ዝርዝር ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡፡

ሀ/ የወረዳውን ኢኮኖሚያዊ ልማት፣ ማህበራዊ አገልግሎቶችና፣ አስተዳደራዊ የሥራ ዕቅዶች፣ ፕሮግራሞችና በጀት ረቂቅ መርምሮ ያፀድቃል፣ በጀት በቀመር ለቀበሌዎች ይመድባል፡፡

ለ/ በወረዳው ውስጥ መሠረታዊ የግብርና የልማት ሥራዎች ወቅቱን ጠብቀው መካሄዳቸውንና የተፈጥሮ ሀብት ልማት፣ ጥበቃና እንክብካቤ ሥራ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ መከናወኑን ይከታተላል፡፡

ሐ/ ነዋሪው ሕዝብ ለልማት ሥራ በስፋት የሚነሳሳበትንና የሚንቀሳቀስበትን አመቺ ሁኔታ ይፈጥራል፡፡

መ/ /ዝርዝሩ በሕግ የሚወሰን ሆኖ/ ከምክር ቤቱ አባላት መካከል አፈ ጉባኤን፣ ምክትል አፈ ጉባኤውንና ዋና አስተዳዳሪውን በምርጫ ይሰይማል፣ በዋና አስተዳዳሪው የሚቀርቡለትን ምክትል አስተዳዳሪና ሌሎች የወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት አባላት ሹመት መርምሮ ያፀድቃል፡፡

ሠ/ የራሱን ውስጣዊ የአሠራር ሥነ ሥርዓት መወሰኛ መመሪያ ያወጣል፡፡

ረ/ /ዝርዝሩ በሕግ የሚወሰን ሆኖ/ የመሬት መጠቀሚያ ክፍያ፣ የእርሻ ሥራ ገቢ ግብርና ሌሎች ገቢዎች ወቅቱን ጠብቀው መሰብሰባቸውን ያረጋግጣል፣ ሌሎች የአገልግሎት ክፍያዎችን ይጥላል፡፡

ሰ/ ክልሉ ከሚመድበውና ከሚያስተዳድረው ውጭ ያለውንና የወረዳውን የገቢ ምንጭ ይጠቁማል፡፡

ሸ/ የፌዴራሉና የክልሉ ሕግጋተ መንግሥታትና ሌሎች ሕጎች እንደተጠበቁ ሆነው የወረዳውን ሠላምና ፀጥታ ለማረጋገጥ የሚያስችል ዝርዝር መመሪያ አወጥቶ በሥራ ላይ ያውላል፡፡

ቀ/ የወረዳውን ዋና አስተዳዳሪ ጨምሮ ሌሎች የወረዳውን በሥልጣናት ለጥያቄ ይጠራል፣ የአስፈጻሚውን አካል አሠራር ይመረምራል፡፡

አንቀጽ 89

ስለ ምክር ቤቱ አመራርና አፈ-ጉባኤ

1. የወረዳ ምክር ቤት የራሱ ጽ/ቤት እንዲኖረው ሆኖ ከአባላቱ መካከል ተመርጠው በሚሰየሙ አፈ ጉባኤ እና ምክትል አፈ ጉባኤ ይመራል፤ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡
2. አፈ ጉባኤው ተጠሪነቱ ለወረዳው ም/ቤት ሆኖ ወቅቱን ጠብቆ ምክር ቤቱን ለስብሰባ የመጥራትና ጉባኤውን የመምራት ኃላፊነት ይኖርበታል፤
3. ሌሎች የአፈ ጉባኤው ዝርዝር ተግባርና ኃላፊነቶች የክልል ምክር ቤቱን አፈ ጉባኤ አስመልክቶ በዚህ ሕገ መንግሥት የተደነገጉት እንደየአግባብነቱ ተፈፃሚ ይሆናሉ፡፡

አንቀጽ 90

የወረዳ ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ

- ምክትል አፈ ጉባኤው ተጠሪነቱ ለአፈ ጉባኤና ለወረዳው ም/ቤት ሆኖ፤
1. በአፈ ጉባኤው ተለይተው የሚሰጡት ተግባራት ያከናውናል፡፡
 2. አፈ ጉባኤው በማይኖርበት ጊዜ ወይም ሥራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ ተክቶ ይሰራል፡፡

አንቀጽ 91

የምክር ቤቱ የስብሰባ ጊዜና የሥራ ዘመን

1. የወረዳ ምክር ቤት በየሶስት ወሩ ይሰበስባል፤
2. ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ስብሰባ ላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባኤ ይሆናል፡፡ የምክር ቤቱ ውሳኔ በስብሰባ ላይ በተገኙት የምክር ቤቱ አባላት የአብላጫ ድምፅ ይተላለፋል፤

3. የወረዳ ምክር ቤት የሥራ ዘመን አምስት ዓመት ይሆናል። የምክር ቤቱ የሥራ ዘመን ከማብቃቱ ከአንድ ወር በፊት አዲስ ምርጫ ተካሂዶ ይጠናቀቃል። የቀድሞው ምክር ቤት የሥራ ዘመን በተጠናቀቀ በ15 ቀናት ጊዜ ውስጥ አዲሱ ምክር ቤት ሥራውን ይጀምራል።

4. የወረዳ ምክር ቤት ስብሰባ በግልፅ ይካሄዳል። ምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባ በማያደርግበት ወቅት አፈ ጉባኤው አስቸኳይ ስብሰባ ሊጠራ ይችላል። የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ ከም/ቤቱ አባላት መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት አስቸኳይ ስብሰባ እንዲካሄድ ከጠየቁ አፈ ጉባኤው የምክር ቤቱ አስቸኳይ ስብሰባ የመጥራት ግዴታ አለበት።

አንቀጽ 92

ስለ ወረዳው አስተዳደር ምክር ቤት

1. የወረዳው አስተዳደር ምክር ቤት የተቋቋመበት ወረዳ ከፍተኛ የሕግ አስፈፃሚ አካል ሲሆን ተጠሪነቱም ለወረዳው ዋና አስተዳዳሪና ለወረዳው ምክር ቤት ነው።
2. የወረዳው አስተዳደር ምክር ቤት የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ፣ ምክትል አስተዳዳሪ እንዲሁም በወረዳው ውስጥ የተቋቋሙ ዋና ዋና ዓላማ አስፈፃሚ የሴክተር ጽ/ቤት ኃላፊዎች የሚገኙበት አካል ሲሆን ከወረዳው ምክር ቤት በተጨማሪ ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ተጠሪነት ይኖረዋል።

አንቀጽ 93

ስለወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

1. የወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት የሚከተሉት ዝርዝር ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል።
ሀ/ የፌዴራሉና የክልሉ መንግሥታት ፖሊሲዎች፣ ሕጎች ደንቦች፣ መመሪያዎች እቅዶችና ፕሮግራሞች በተቋቋመበት ወረዳ ውስጥ በሥራ ላይ እንዲወልድ ያደርጋል።

ለ/ በወረዳው ውስጥ የሚገኙ አስፈጻሚ አካላት በበላይነት ያስተባብራል፤ ሥራቸውን ይከታተላል፤ ይመራል፤

ሐ/ በሕግ መሠረት የመሬት መጠቀሚያ ክፍያ፣ የእርሻ ሥራ ገቢ ግብር እና ሌሎች ገቢዎችን ይሰበስባል፤ ተጨማሪ ገቢዎች ስለሚገኙበት ሁኔታ አጥንቶ ለወረዳው ምክር ቤት ለውሣኔ ያቀርባል፡፡

መ/ የወረዳው ዓመታዊ በጀት ያዘጋጃል፤ ለወረዳው ምክር ቤት ያቀርባል፤ ሲፀድቅም በተግባር ላይ እንዲዉል ያደርጋል፤

ሠ/ የወረዳው ሠላምና ፀጥታ ይጠብቃል፤ የወረዳውን የህጥታና የፖሊስ አካላት ይመራል፤ ሥራቸውን ያስተባብራል፤ ይቆጣጠራል፤

ረ/ የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና አስተዳደራዊ እቅዶችን አዘጋጅቶ ለወረዳው ምክር ቤት በማቅረብ ያስፀድቃል፡፡ ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል፡፡

ሰ/ ሕዝቡን ለልማት ሥራ በስፋት ያነሳሳል፤ የገጠር ልማትን ያፋጥናል፤ የተፈጥሮ ሀብትን ይጠብቃል፤ ያለማል፤ ይንከባከባል፤

ሸ/ በወረዳ ውስጥ የሚገኝ ማንኛውም ቅርሳ ቅርስ አስፈላጊው ጥበቃና እንክብካቤ የተደረገለት ስለመሆኑ በቅርበት ይከታተላል፤

ቀ/ በወረዳው ምክር ቤትና በክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፤

2. የወረዳ አስተዳዳሪ ም/ቤት አባላት በመንግሥታዊ ሥልጣናቸው ለሚፈጽሙት ተግባርና ለሚያሳልፉት ውሣኔ በጋራ ኃላፊነት አለባቸው፡፡

አንቀጽ 94

ስለ ወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አሰደዋምና

የሥራ ዘመን

1. የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ በወረዳ ምክር ቤት ምርጫ አሸናፊ በሆነውና በምክር ቤቱ ውስጥ አብላጫ መቀመጫ ባገኘው የፖለቲካ ድርጅት ወይም የፖለቲካ ድርጅቶች ከምክር ቤቱ አባላት መካከል በምርጫ ይሰየማል፤

2. በዚህ ሕገ መንግሥት በሌላ አኳኋን ካልተወሰነ በስተቀር የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ የሥራ ዘመን የወረዳው ምክር ቤት የሥራ ዘመን ይሆናል፤

አንቀጽ 95

የወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ሥልጣንና ተግባር

1. የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ ተጠሪነቱ ለወረዳው ምክር ቤትና ለዞን አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ ሆኖ የተሾመበት ወረዳ ተጠሪ፤ የአስተዳደሩ የሥራ መሪና የአስተዳደር ም/ቤቱ ሰብሳቢ ነው።
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የሰፈረው አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቁ ሆኖ ዋና አስተዳዳሪው፤

ሀ/ የወረዳውን አስተዳደር ይወክላል፤

ለ/ የወረዳን አስተዳደር ምክር ቤት ይሰበስባል፤ ይመራል፤

ሐ/ የፌዴራሉና የክልሉ ሕግጋት መንግሥታት ፖሊሲዎች፤ ሕጎች፤ ደንቦች፤ መመሪያዎችና ፕሮግራሞች በወረዳው ውስጥ በትክክል ሥራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል፤

መ/ ምክትል አስተዳዳሪውን ጨምሮ የወረዳውን አስተዳደር ም/ቤት አባላት ሹመት ለወረዳው ም/ቤት አቀርቦ ያስፀድቃል። ምክትል አስተዳዳሪው የም/ቤት አባል መሆን አለበት።

ሠ/ የወረዳ አስተዳደሩን ልዩልዩ ተቋማትና በሥሩ የሚገኙትን ቀበሌዎች ሥራ በበላይነት ያስተባብራል፤ ይመራል፤ ይቆጣጠራል፤

ረ/ የወረዳው ማህበራዊ አገልግሎቶች፤ የኢኮኖሚያዊ ልማት ፕሮግራሞች እና እቅዶች ወቅቱን ጠብቀው መዘጋጀታቸውን ይቆጣጠራል፤ ተግባራዊነታቸውንም ይከታተላል፤

ሰ/ የወረዳው ነዋሪ ሕዝብ ሠላምና ደህንነት በአስተማማኝ ሁኔታ ይጠበቅ ዘንድ ሕግና ሥርዓትን እንዲያስከብሩ የተቋቋሙትን የፀናታና የፖሊስ ኃይሎች በበላይነት ይመራል፤ ይቆጣጠራል፤

ሸ/ ለወረዳው አስተዳደር ምክር ቤት፣ ለወረዳው ምክር ቤትና ለበላዩ የአስተዳደር አካላት በየጊዜው ሪፖርት ያቀርባል፤

ቀ/ በዚህ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 94 ንዑስ አንቀጽ 2 የተደነገገ እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና አስተዳዳሪው የወረዳውን ምክር ቤት ምሥራች ጉባኤ ይጠራል፤

በ/ በወረዳው ምክር ቤትና በርዕሰ መስተዳድሩ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡

አንቀጽ 96

የወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ ሥልጣንና ተግባር እና የሥራ ዘመን

የወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ በወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቅራቢነት ሹመቱ በወረዳው ምክር ቤት የሚፀድቅ ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፤

1. በዋና አስተዳዳሪውና በወረዳው አስተዳደር ም/ቤት ተለይተው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፤
2. ዋና አስተዳዳሪው በማይኖርበት ወይም ሥራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ ተክቶ ይሰራል፤
3. ምክትል አስተዳዳሪው ተጠሪነቱ ለወረዳው ዋና አስተዳዳሪና ለአስተዳደር ም/ቤቱ ነው፡፡
4. የወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ የሥራ ዘመኑ የወረዳው ምክር ቤት የሥራ ዘመን ይሆናል፡፡

አንቀጽ 97

የዋና አስተዳዳሪው ጽ/ቤት

1. የወረዳው ዋና አስተዳዳሪው የራሱ ጽ/ቤት ይኖረዋል፤
2. የዋና አስተዳዳሪው ጽ/ቤት የወረዳው አስተዳደር ም/ቤት ጽ/ቤት በመሆኑ ጭምር ሊያገለግል ይችላል፡፡ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡

ምዕራፍ አሥራ አንድ

ስለ ቀበሌ አስተዳደር አደረጃጀትና ሥልጣን

አንቀጽ 98

አደረጃጀትና ተጠሪነት

1. የቀበሌ አስተዳደር የክልሉ የመጨረሻ መንግሥታዊ የአስተዳደር እርከን ሲሆን በዚህ ሕገ መንግሥት መሠረት ተጠሪነቱ እንዲሁኔታዊ ለታቀፈበት የከተማና ወይም የወረዳ አስተዳደር ነዉ።
2. የቀበሌ አስተዳደር የሚከተሉት አባይት አካላት ይኖሩታል።
ሀ/ የቀበሌ ምክር ቤት፤
ለ/ የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤትና
ሐ/ የማህበራዊ ፍርድ ቤት፤

አንቀጽ 99

ስለቀበሌ አስተዳደር ሥልጣንና ተግባር

1. የቀበሌ አስተዳደር በተደራጀበት አካባቢ የኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ዕቅዶችን የማዉጣትና መመሪያዎችን የማዘጋጀት፣ በሥራ ላይ የማዋልና እንዲሁም የመወሰን፣ ሥልጣን አለዉ።
2. እያንዳንዱ የቀበሌ አስተዳደር ራሱን የማስተዳደር፣ አካባቢዉን የማልማትና በዉስጣዊ ጉዳዮቹ ላይ ዉሣኔ የመስጠት መብትና ሥልጣን ይኖረዋል።

አንቀጽ 100

ስለቀበሌ ምክር ቤት

1. የቀበሌ ምክር ቤት በዚህ ሕገ መንግሥት መሠረት የቀበሌዉ ነዋሪ ሕዝብ ከፍተኛ የሥልጣን አካል ሆኖ ተቋቁሟል።

2. የቀበሌ ምክር ቤት አባላት በቀጥታ በቀበሌው ነዋሪ ሕዝብ የሚመረጡ ይሆናሉ።
3. የምክር ቤቱ አባላት ተጠሪነት ለመረጣቸው ሕዝብ ነው።
4. የቀበሌ ምክር ቤት ተጠሪነቱ ለወረዳ ምክር ቤት ይሆናል።

አንቀጽ 101

የቀበሌ ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

በዚህ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 100 ንዑስ አንቀጽ 1 ሥር የሰፈረው አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የቀበሌ ምክር ቤት ከዚህ በታች የተመለከቱት ዝርዝር ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል።

1. የወረዳው ምክር ቤትና የወረዳው ምክር ቤት በየጊዜው የሚያወጧቸው እቅዶችና መመሪያዎች በቀበሌው ውስጥ በሥራ ላይ እንዲዉሉ ያደርጋል።
2. የበላይ የሆኑት የአስተዳደር አካላት ከሚያወጧቸው ፖሊሲዎች፣ ሕጎች፣ ደንቦች መመሪያዎች ጋር በማይቃረን መንገድ የአካባቢ ማህበራዊ ጉዳይ መመሪያዎችን አዉጥቶ በቀበሌ ውስጥ በሥራ ላይ እንዲዉሉ ያደርጋል።
3. ከምክር ቤቱ አባላት መካከል የቀበሌውን አፈ ጉባዔ፣ ምክትል አፈጉባዔና አስተዳዳሪ በምርጫ ይሰይማል፣ የቀበሌውን የአስተዳደር ምክር ቤት ያደራጃል።
4. የነዋሪውን ሕዝብ ትችትና አስተያየት መሠረት በማድረግ በቀበሌ አስተዳዳሪ ተመርጠው የሚቀርቡለትን የማህበራዊ ፍርድ ቤት ዳኞች ይሾማል።
5. የበላይ በሆኑ የአስተዳደር አካላት የሚሰጡትን የማህበራዊ፣ የኢኮኖሚያዊ፣ ልማትና አስተዳደራዊ እቅዶችና ፕሮግራሞችን ተቀብሎ በቀበሌው ውስጥ በሥራ ላይ የሚዉሉበትን ዝርዝር የሥራ አፈፃፀም መርሃ ግብር ያወጣል፣ አፈፃፀሙን ይከታተላል።
6. ለማመልከተው ቀበሌ ነዋሪ ሕዝብ የሚጠቅሙ ሌሎች ተጨማሪ አካላትን ያወጣል፣ ተግባራዊነታቸውንም በቅርበት ይከታተላል።

7. የቀበሌውን ነዋሪ ሕዝብ ለልማት ሥራ ያነሳላል፤ የተፈጥሮ ሀብትን ልማትና አንክብካቤ ሥራ በቅርበት ይከታተላል፤

8. የቀበሌው ነዋሪ ሕዝብ ሠላምና ደህንነት መጠበቁንና ሕግና ሥርዓት መከበሩን ያረጋግጣል፤

9. የቀበሌውን አስተዳዳሪ ምክትል አስተዳዳሪ ለጥያቄ ይጠራል፤ የአስፈፃሚውን አካል አሠራር ይመረምራል፡፡

ክንቀጽ 102

ስለ ቀበሌ ምክር ቤት አመራር

1. የቀበሌ ምክር ቤት የራሱ ጽ/ቤት የሚኖረው ሆኖ ከአባላቱ መካከል የሚመረጡ አንድ አፈ ጉባኤ እና አንድ ምክትል አፈ ጉባኤ ይመራል፤ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡

2. አፈ ጉባኤው ተጠሪነቱ ለቀበሌው ምክር ቤት ሆኖ ምክር ቤቱን በወቅቱ ይሰበስባል፤ ይመራል፤ አጀንዳዎች እንዲዘጋጁ ያደርጋል፤ ቃለ ጉባዔዎች መያዛቸውንና ሠነዶች መጠበቃቸውን ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤

3. ምክትል አፈ ጉባኤው ተጠሪነቱ ለአፈ ጉቤውና ለቀበሌ ምክር ቤት ሆኖ፡-

ሀ/ በአፈ ጉባኤው ተለይተው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፤

ለ/ አፈ ጉባኤው በማይገኝበት ወይም ሥራን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ እርሱን ተክቶ ይሰራል፡፡

ክንቀጽ 103

የምክር ቤቱ የስብሰባ ጊዜና የሥራ ዘመን

1. የቀበሌው ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባውን በወር አንድ ጊዜ ያካሂዳል፡፡

2. ከምክር ቤት አባላት መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በስብሰባ ላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባዔ ይሆናል፡፡ የምክር ቤቱ ውሣኔ በስብሰባው ላይ በተገኙት የምክር ቤት አባላት የአብላጫ ድምጽ ይተላለፋል፡፡

3. የምክር ቤቱ የሥራ ዘመን አምስት ዓመት ይሆናል። የሥራ ዘመኑ ከማብቃቱ ከአንድ ወር በፊት አዲስ ምርጫ ተካሂዶ ይጠናቀቃል። የቀድሞው ምክር ቤት የሥራ ዘመን በተጠናቀቀ በአሥራ አምስት ቀናት ውስጥ አዲሱ ምክር ቤት ሥራውን ይጀምራል።
4. የቀበሌው ምክር ቤት ስብሰባ በግልጽ ይካሄዳል። ምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባ በማይደረግበት ወቅት አፈ ጉባዔው አስቸኳይ ስብሰባ ሊጠራ ይችላል። የቀበሌ አስተዳዳሪ ወይም ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑ አስቸኳይ ስብሰባ እንዲካሄድ ከጠየቁ አፈ ጉባዔው የምክር ቤቱን ስብሰባ የመኖራት ግዴታ አለበት።

አንቀጽ 104

ስለቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት

1. የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት የቀበሌው አስተዳዳሪ፣ ምክትል አስተዳዳሪና በቀበሌው ምክር ቤት አማካኝነት በተጨማሪ ተመርጠው የሚሰየሙ ሆነው በቀበሌው ውስጥ ከሚገኙ የማህበራዊ አገልግሎት ሰጪ የመንግሥት ተቋማት ሠራተኞች በአባልነት የሚገኙበትና የበላይ በሆኑት የአስተዳደር አካላት ለሚወጡ ሕጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች የመጨረሻ አስፈጻሚ አካል ነው።
2. የቀበሌው አስተዳደር ምክር ቤት ተጠሪነቱ ለቀበሌ አስተዳዳሪ፣ ለመረጠው የቀበሌ ምክር ቤትና እንደሁኔታው ቀበሌ ለታቀፈበት ከተማ አስተዳደርና ወይም ለወረዳው አስተዳደር ይሆናል።
3. የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት አባላት በግልና በወል የቀበሌውን አስተዳደር ሥራ ይመራሉ፣ ያስተባብራሉ።
4. የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት አባላት በጋራ ሥልጣናቸው ለሚሰጥላቸው ውሳኔና ለሚፈጽሙት ተግባር የጋራ የሆነ ኃላፊነት አለባቸው።

አንቀጽ 105

የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

1. በዚህ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 104 ንዑስ አንቀጽ 1 ሥር የሰፈረው አጠቃላይ ድንጋጌ አንደተጠበቀ ሆኖ የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት ከዚህ በታች የተመለከቱትን ዝርዝር ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡

ሀ/ የቀበሌው ምክር ቤት የሚነድፋቸውን የልማት አቅዶችና ፕሮግራሞች በቀበሌው ውስጥ በሥራ ላይ ያወላል፤ የራሱን ዝርዝር የልማት አቅዶች ይነድፋል፤ ለቀበሌው ምክር ቤት እየቀረበ ያስፀድል፡

ለ/ በቀበሌው ውስጥ የሚካሄዱ የማህበራዊ አገልግሎት አቅዶች በሥራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፡

ሐ/ የገጠር ልማትን ያፋጥናል፤ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ፤ እንክብካቤና ልማት ሥራ በከፍተኛ ደረጃ እንዲካሄድ ያደርጋል፤ ሕዝቡን ለልማት ሥራ ያነሳሳል፤ ያስተባብራል፡

መ/ የቀበሌው ሠላምና ፀጥታ እንዲጠበቅ ያደርጋል፡

ሠ/ በአካባቢ ለሚገኙ ቅርሳ ቅርሶች ተገቢውን ጥበቃና እንክብካቤ ያደርጋል፤ በጥቅም ላይ ስለሚውሉበት መንገድም የበላይ ለሆኑት አካላት ያሳወቃል፡

ረ/ የሥራ እንቅስቃሴውን በሚመለከት ለቀበሌው ምክር ቤት በየወቅቱ ሪፖርት ያደርጋል፡፡

ሰ/ በቀበሌ ምክር ቤት የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡

2. የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት ዝርዝር የሥራ አቅዶችን የሚነድፈውንና አፈፃፀማቸውን የሚከታተለውም ሆነ የሚገመግመው እንደአስራላጊነቱ በየጊዜው እየተገናኘ ይሆናል፡፡

አንቀጽ 106

ስለ ቀበሌ አስተዳደር አሰያዩምና የሥራ ዘመን

1. የቀበሌ አስተዳደር በቀበሌ ምክር ቤት ምርጫ አሸናፊ በሆነውና በምክር ቤቱ ውስጥ አብላ መቀመጫ ባገኘው የፖለቲካ ድርጅት ወይም ድርጅቶች አቅራቢነት ከምክር ቤቱ አካላት መካከል ተመርጦ ይሰየማል፡፡

2. በዚህ ሐገ መንግሥት በሌላ አኳኋ ካልተወሰነ በስተቀር የቀበሌ አስተዳዳሪ የሥራ ዘመን የቀበሌው ምክር ቤት የሥራ ዘመን ይሆናል።

አንቀጽ 107

የቀበሌ አስተዳደሪ ሥልጣንና ተግባር

1. የቀበሌው አስተዳዳሪ ተጠሪነቱ ለቀበሌው ምክር ቤትና እንዲሁኔታው ቀበሌው ለታቀፈበት ከተማና ወይም ወረዳ አስተዳዳሪ ሆኖ የቀበሌው ተጠሪ፣ የአስተዳዳሪ ሥራ መሪና የአስተዳደር ምክር ቤቱ ሰብሳቢ ነው።
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ሥር የሰፈረው አጠላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የቀበሌው አስተዳዳሪ ከዚህ በታች የተመለከቱት ዝርዝር ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡
 - ሀ/ የቀበሌውን የአስተዳዳሪ ምክር ቤት ይሰበስባል፣ ይመራል፣
 - ለ/ የበላይ በሆኑት የአስተዳዳሪ አካላት የሚወጡትን ፖሊሲዎች፣ ሐገጦች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና እቅዶች ተቀብሎ በቀበሌው ውስጥ በሥራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣
 - ሐ/ ምክትል አስተዳዳሪውን ጨምሮ የቀበሌውን አስተዳደር ምክር ቤት አባላት ሽመት ለቀበሌ ምክር ቤት አቅርቦ ያስፀድቃል፣
 - መ/ የነዋሪውን ሕዝብ አስተያየት መሠረት አድርጎ በቀበሌው አስተዳዳሪ ምክር ቤት አማካኝነት እንዲጣራ ካደረገ በኋላ የቀበሌ ማህበራዊ ፍቅራት ዳኞች ዝርዝር ለቀበሌ ምክር ቤት አቅርቦ ያሾማል።
 - ሠ/ ለቀበሌው ምክር ቤት፣ ለነዋሪው ሕዝብ እንደአስፈላጊነቱ ቀበሌ ለታቀፈበት ከተማና ወይም ወረዳ አስተዳዳሪ በየጊዜው የሥራ ሪፖርት ያቀርባል፣
 - ረ/ በቀበሌው አስተዳዳሪ ምክር ቤት፣ በቀበሌው ምክር ቤትና እንዲሁኔታው በሚመለከተው ከተማና ወይም ወረዳ አስተዳደር የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።

አንቀጽ 108

የቀበሌ ምክትል አስተዳዳሪ ሥልጣንና ተግባር የሥራ ዘመን

የቀበሌ ምክትል አስተዳዳሪ በቀበሌው አስተዳዳሪ ተመርጦ ሹመቱ በቀበሌው ም/ቤት የሚፀድቅ ሆኖ፤

1. በቀበሌው አስተዳደር ም/ቤት እና በአስተዳዳሪው ተለይተው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፤
2. የቀበሌው አስተዳዳሪ በማይኖርበት ወይም ሥራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ ተክቶ ይሰራል፤
3. የቀበሌ ምክትል አስተዳዳሪ ተጠሪነቱ ለቀበሌው አስተዳዳሪና ለአስተዳደር ም/ቤቱ ነው።
4. የቀበሌው ምክትል አስተዳዳሪ የሥራ ዘመን የቀበሌው ምክር ቤት የሥራ ዘመን ይሆናል።

አንቀጽ 109

ስለቀበሌ አስተዳደር ጽ/ቤት

የቀበሌ አስተዳደር የራሱ ጽ/ቤት ይኖረዋል።

ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።

አንቀጽ 110

የቀበሌ ማህበራዊ ፍርድ ቤት

1. የቀበሌ ማህበራዊ ፍርድ ቤት የቀበሌው ማህበራዊ የዳኝነት አካል ሆኖ በዚህ ሕግ መንግሥት ተቋቁሟል። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።
2. የማህበራዊ ፍርድ ቤት ዳኞች በዚህ ሕግ መንግሥት አንቀጽ 101 ንዑስ አንቀጽ 4 ሥር በተደነገገው መሠረት ተመርጠው የሚሾሙ ይሆናሉ።

3. የማገበራዊ ፍርድ ቤት ዳኞች የሥራ ዘመን የቀበሌ ምክር ቤት የሥራ ዘመን ይሆናል። ዝርዝሩ በህግ ይደነገጋል።

ምዕርፍ አሥራ ሁለት

የክልሉ ፓሊሲ መርሆዎችና ዓላማዎች

አንቀጽ 111

ዓላማዎች

1. ማንኛውም የመንግሥት አካል የፌዴራሉንና የክልሉን ሕግጋት መንግሥታት፣ ሌሎች ሕጎችና ፖሊሲዎች በሥራ ላይ ሲያወል በዚህ ምዕራፍ በተመለከቱት መርሆዎችና ዓላማዎች ላይ መመስረት አለበት።
2. በዚህ ምዕራፍ ውስጥ " መንግሥት " ማለት የጋሚኒየን ሕዝቦች ክልላዊ መንግሥት ማለት ነው።

አንቀጽ 112

የፖለቲካ ነክ ዓላማዎች

1. የሀገሪቱን የፈጣን የልማት ራዕይ እውን ለማድረግ ከሙስና የፀዳ፣ ቀልጣፋ፣ ውጤታማ፣ ግልጽነት የተላበሰና ለሕዝብና ለሕግ ተጠያቂ የሆነ መልካም አስተዳደር ይመስርታል። መንግሥት በዲሞክራሲያዊ መርሆዎች ላይ በመመስረት በክልሉ ውስጥ የሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በሁሉም ደረጃዎች ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት ሁኔታ ማመቻቸት አለበት።
2. መንግሥት በክልሉ ውስጥ የሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ማንነት የማክበርና የማስከበር እና በዚህ ላይ በመመርኮዝ በመካከላቸው እኩልነትን፣ አንድነትንና ወንድማማችነትን ለማጠናከር ግዴታ አለበት።

አንቀጽ 113

የኢኮኖሚ ነክ ዓላማዎች

1. የጋሚኒየን ክልል ሥነ-ምህዳር (በቂ ዝናብ ለም መሬት) መሠረት ደረጃ፣ የክልሉን ተነጻጻሪ ብልጫዎች ላይ ያተኮረ፣ ፈጣን የተሳሰረና በገበያ የሚመራ የኢኮኖሚ

እንቅስቃሴ ያደርጋል። ለዚህም የሕዝቡ፣ የባለሀብቶችና የራሱ የመንግሥት የልማት ኃይሎችን በቅንጅት ይመራል። ከአገሪቱ የገበያ ማዕከላት ለማገናኘት አቅም በፈቀደ መጠን የመሠረተ ልማት ዝርጋታን ያፋጥናል። መንግሥት ሁሉንም የክልሉ ነዋሪዎች ባላቸዉ እዉቀትና ሀብት ተጠቃሚ የሚሆኑበትን መንገድ የመቀየስ ኃላፊነት አለበት።

2. የክልሉ ነዋሪዎች የኢኮኖሚ ሁኔታዎችን ለማሻሻል እኩል ዕድል እንዲኖራቸዉ ለማድረግና ሀብት ፍትሐዊ በሆነ መንገድ የሚከፋፈልበትን ሁኔታ ማመቻቸት አለበት።
3. የተፈጥሮና ሰዉ ሠራሽ አደጋ እንዳይደርስ መከላከልና አደጋዉ ሲደርስም ለተገኘዉ ሕዝብ እርዳታ በወቅቱ እንዲደርስ ማድረግ አለበት።
4. መንግሥት መሬትንና የተፈጥሮ ሀብትን በሕዝብ ስም በይዞታዉ ሥር በማድረግ ለሕዝቡ የጋራ ጥቅም እንዲዉሉ የማድረግ ኃላፊነት አለበት።
5. የክልሉ የልማት ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞች ሲዘጋጁ ሕዝቡ እንዲሳተፍ ማድረግ አለበት። የሕዝቡን የልማት እንቅስቃሴዎች መደገፍ አለበት።
6. መንግሥት የሕዝቡን እዉቀት፣ ጉልበትና ገንዘብ በማቀናጀት ፈጣን ልማት የሚረጋገጥበትን መንገድ መቀየስ አለበት። ሕዝቡ በክልሉ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ከፍተኛ ሚና እንዲኖረዉ ማድረግ አለበት። ስለሆነም ሕዝቡ ዕቅዶችና ፖሊሲዎችን በመደገፍ ብቻ ሳይሆን በማስፈጸምና በመገመገም መሳተፍ አለበት።
7. መንግሥት በኢኮኖሚና ማህበራዊ የልማት እንቅስቃሴዎች ዉስጥ ሴቶች ከወንዶች ጋር እኩል የሚሳተፉበትን ሁኔታ የማመቻቸት ኃላፊነት አለበት።
8. የመንግሥት ሠራተኛዉን ሕዝብ ጤንነት፣ ደህንነትና የኑሮ ደረጃ ለመጠበቅ መጣር አለበት።

አንቀጽ 114

ማህበራዊ ነክ ዓላማዎች

1. የአገሪቱና የክልሉ አቅም በፈቀደ መጠን ሁሉም የክልሉ ነዋሪዎች የትምህርት፣ የጤና አገልግሎት፣ የንፁህ ዉሃ፣ የመኖሪያ፣ የምግብና ማህበራዊ ዋስትና እንዲኖራቸው ያደርጋል።
2. ትምህርት ከሃይማኖት፣ ከፖለቲካ አመለካከቶችና ከባህላዊ ተጽዕኖች ነፃ በሆነ መንገድ ይካሄዳል።

አንቀጽ 115

ባህል ነክ ዓላማዎች

1. የክልሉ መንግሥት መሠረታዊ መብቶችና ሰብዓዊ ክብርን እንዲሁም 'ዲሞክራሲ'ንና ሕገ መንግሥቱን የማይቃረኑ ባህሎችና ልማዶች በአኩልነት እንዲገብሩና እንዲያድጉ የመርዳት ኃላፊነት አለበት።
2. በክልሉ ውስጥ የሚገኙ የተፈጥሮ ሀብቶችንና የታሪክ ቅርሶችን መጠበቅ የመንግሥትና የሁሉም የክልሉ ነዋሪዎች ግዴታ ነዉ።
3. የክልሉ መንግሥት አቅም በፈቀደ መጠን ኪነ ጥበብን፣ ሳይንስንና ቴክኖሎጂን የማስፋፋት ግዴታ አለበት።
4. የክልሉ መንግሥት ወጣቱን ትውልድ የመንከባከብ፣ በተማሪ ሥነ ምግባር የማነጽ፣ በአካልም ሆነ በእእምሮ ጠንክሮ ኃላፊነት የሚሸከም፣ ሀገሩን የሚወድና ለወገኑ የሚቆረቆር ብቁና በራሱ የሚተማመን ዜጋ ሆኖ እንዲያድግ ያላለለ ጥረት የማድረግ ኃላፊነት አለበት።

አንቀጽ 116

የአካባቢ ደህንነት ጥበቃ ዓላማዎች

1. መንግሥት ሁሉም የክልሉ ነዋሪ ንፁህና ጤናማ አካባቢ እንዲኖረው የመጣር ኃላፊነት አለበት።
2. ማንኛውም የኢኮኖሚ ልማት እርምጃ የአካባቢውን ደህንነት የማያናጋ መሆኑን አለበት።
3. የሕዝብንና የአካባቢ ደህንነት የሚመለከት ፖሊሲና ፕሮግራም በሚነደፍበትና በሥራ ላይ በሚወልድበት ጊዜ የሚመለከተውን ሕዝብ ሃሳብን እንዲገልጽ መደረግ አለበት።
4. መንግሥትና የክልሉ ነዋሪዎች አካባቢያቸውን የመንከባከብ ግዴታ አለባቸው።

ምዕራፍ አሥራ ሶስት

፪ዩ ፪ዩ ድንጋጌዎች

አንቀጽ 117

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ

1. በፌዴራሉ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 93 ንዑስ አንቀጽ 1/ለ/ና በዚህ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 49 ንዑስ አንቀጽ 2.17 በተደነገገው መሠረት ማናቸውም የተፈጥሮ አደጋ ሲያጋጥም ወይም የሕዝብን ጤንነት አደጋ ላይ የሚጥል በሽታ ሲከሰት የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት በዚህ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 64 ንዑስ አንቀጽ 8 ሥር በተሰጠው ሥልጣን መሠረት የስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አወጥቶ ተግባራዊ ያደርጋል።
2. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌውን አወጥቶ በሥራ ላይ ባዋለ በአሥራ አምስት ቀናት ውስጥ አፈ ገብኤው የክልሉን ምክር ቤት አስቸኳይ ስብሰባ እንዲጠራ ማሳወቅና የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌውን ለምክር ቤቱ በማቅረብ ማጽደቅ አለበት።

3. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ያወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ በክልሉ ምክር ቤት ተቀባይነት ካገኘ በሥራ ላይ ሊቆይ የሚችለው ለስስት ወራት ብቻ ይሆናል። ሆኖም የክልሉ ምክር ቤት በሁለት ሶስተኛ ድምጽ ሲወስን የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌው በየአራት ወሩ እንዲታደስ ለማድረግ ይችላል።

4. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤትና የክልሉ ምክር ቤት በአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አማካኝነት የሚያወጧቸው ደንቦችና የሚወስዷቸው እርምጃዎች በማናቸውም ረገድ በዚህ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 1፣ አንቀጽ 16፣ አንቀጽ 17፣ አንቀጽ 19/1 እና 12/፣ አንቀጽ 22/1 /፣ አንቀጽ 25/1 /፣ አንቀጽ 26፣ አንቀጽ 28/1/ እና አንቀጽ 49/1/ እና 12/ ድንጋጌዎች ሥር የተቀመጡትን መብቶች የሚገድቡ መሆን የለባቸውም።

አንቀጽ 118

የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አፈፃፀም መርማሪ ቦርድ

1. በክልሉ ውስጥ የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ በሚታወቅበት ወቅት የክልሉ ምክር ቤት ከአባላቱና በሕግ ባለሙያዎች መርጦ የሚመድባቸውና ሰባት አባላት ያሉት አስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አፈፃፀም መርማሪ ቦርድ ማቋቋም ይችላል። ቦርዱ የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌው በክልል ምክር ቤት በሚሀድቅበት ጊዜ ይቋቋማል።
2. የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አፈፃፀም መርማሪ ቦርድ የሚከተሉት ሥልጣንና ኃላፊነቶች ይኖሩታል፡

ሀ/ በአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ ምክንያት የታሰሩ ግለሰቦች ቢኖሩ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ይፋ ማድረግና የታሰሩበትን ምክንያት መግለጽ፤

ለ/ በአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አፈፃፀም የሚወስዱት እርምጃዎች በማናቸውም ረገድ ኢለብአዊ አለመሆናቸውን መከታተልና መቆጣጠር፤

ሐ/ ማናቸውም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እርምጃ ኢሰብአዊ መሆኑን ሲያምንበት ርዕሰ መስተረዳድሩ ወይም መስተዳድር ምክር ቤቱ እርምጃውን እንዲያስተካክል ሃሳብ መስጠት፤

መ/ የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አፈፃፀም እርምጃዎች ኢሰብአዊ ድርጊት የፈፀሙ ሁሉ ለፍርድ እንዲቀርቡ ማድረግ፤

ሠ/ የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አፈፃፀም እንዲቀጥል ለክልሉ ምክር ቤት ጥያቄ ሲቀርብ ያለውን አስተያየት ለምክር ቤቱ ማቅረብ፤

3. የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አፈፃፀም መርማሪ ቦርድ በዚህ ሕገ መንግሥት መሠረት ተልዕኮውን እንዳጠናቀቀ የሚፈርስ ይሆናል።

አንቀጽ 119

የክልሉ ዋና አዲተርና ምክትል ዋና አዲተር

1. የክልሉ ዋና አዲተርና ምክትል ዋና አዲተር በርዕሰ መስተዳድሩ አቅራቢነት በክልሉ ምክር ቤት ይሾማሉ። ተጠሪነታቸውም ለክልሉ ምክር ቤት ይሆናል።
2. የክልሉ ዋና አዲተር የክልሉ መንግሥት ተቋማትና ሌሎች መሥሪያ ቤቶች ሂሳቦችን በመቆጣጠር በክልል ምክር ቤት የተመደበው ዓመታዊ በጀት በበጀት ዓመቱ ውስጥ እንዲሰሩ ለተወሰኑት ሥራዎች በሚገባ መዋሉን ለምክር ቤቱ ሪፖርት ያቀርባል።
3. የክልሉ ዋና አዲተር የመሥሪያ ቤቱን በጀት በቀጥታ ለክልሉ ምክር ቤት አቅርቦ ያስፀድቃል።
4. የዋናው አዲተር መ/ቤት ዝርዝር ሥልጣንና ተግባር በሕግ ይወሰናል።

አንቀጽ 120

የሕገ መንግሥት ማሻሻያ ሃሳብ ስለማመንጨት

የዚህ ሕገ መንግሥት ማሻሻያ ሃሳብ፡

- ሀ/ በክልል ምክር ቤት አባላት አንድ ሶስተኛ ጠያቂ ወይም፤
- ለ/ በክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት አባላት ያብላጫ ውሳኔ ወይም፤
- ሐ/ በክልሉ ውስጥ ከሚገኙት የብሔረሰብ ዞንና የብሔረሰብ ልዩ ወረዳ ምክር ቤት በአንድ ሶስተኛዎቹ ጥያቄ ወይም፤
- መ/ በክልሉ ውስጥ የሚገኙት የወረዳ ምክር ቤቶች በአንድ ሶስተኛዎቹ ጥያቄ ወይም፤
- ሠ/ በክልሉ ውስጥ ከሚገኙት የቀበሌ ምክር ቤቶች በአንድ ሶስተኛው ጥያቄ ለወይይትና ለውሳኔ የሕገ መንግሥቱ መሻሻል ጉዳይ ለሚመለከታቸው ክፍሎች ይቀርባል፡፡

አንቀጽ 121

ሕገ መንግሥቱን ስለማሻሻል

1. የዚህ ሕገ መንግሥት ምዕራፍ ሁለትና ምዕራፍ ሶስት ድንጋጌዎች ሲሻሻሉ የሚችሉት የፌዴራሉ ሕገ መንግሥት ምዕራፍ ሁለትና ሶስት ሲሻሻሉ ብቻ ነው፡፡ በዚህ መሠረት የሚደረገው ማሻሻያ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ሁለት ድንጋጌ መሠረት ይፀድቃል፡፡
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ሥር ከተዘረዘሩት ውጪ ያሉት የሕገ መንግሥቱ ድንጋጌዎች ሲሻሻሉ የሚችሉት በሚከተለው አኳኋን ብቻ ይሆናል፡፡
 - ሀ/ በክልሉ ውስጥ ከሚገኙት የወረዳ ምክር ቤቶች ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በአብላጫ ድምጽ ሊያፀድቁትና፤

ለ/ በክልሉ ውስጥ ከሚገኙት የብሔረሰብ ዞን ወይም የብሔረሰብ ልዩ ወረዳ ምክር ቤቶች ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በአብላጫ ድምጽ ሲያፀድቁትና፤

ሐ/ የክልሉ ምክር ቤት አባላት በሶስት አራተኛ ድምፅ ሲያፀድቁት ነው።

3. ይህ ንዑስ አንቀጽና የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ሁለት ድንጋጌዎች ሲሻሻሉ የሚችሉት የቀረበውን ማሻሻያ

ሀ/ በክልሉ ውስጥ ከሚገኙት የወረዳ ምክር ቤቶች ሁለት ሶስተኛ የሚሆኑት በሁለት ሶስተኛ ድምጽ ሲያፀድቁትና፤

ለ/ በክልሉ ውስጥ ከሚገኙት የብሔረሰብ ዞን ወይም የብሔረሰብ ልዩ ወረዳ ምክር ቤቶች ሁለት ሶስተኛ የሚሆኑት በሁለት ሶስተኛ ድምጽ ሲያፀድቁትና፤

ሐ/ የክልሉ ምክር ቤት አባላት በሶስት አራተኛ ድምፅ ሲያፀድቁት ነው።

አንቀጽ 122

ነባር ሕጎች ስለመሥራታቸው

በብሔራዊ ክልሉ ውስጥ እስካሁን ድረስ ፀንተው የሚሰራባቸው ነባር ሕጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች ተሻሽሎ ከወጣው ከዚህ ሕገ መንግሥት ጋር እስክልተቃረኑ ድረስ ተፈፃሚነት ይኖራቸዋል።

አንቀጽ 123

የመጨረሻ ሕጋዊ ዕቅድና ሰላሰዉ ፅፌ

የዚህ ሕገ መንግሥት የአማርኛ ቅጂ የመጨረሻው ሕጋዊ ዕቅድና ያለው ሠነድ ነው።